

PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574047005870001, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 30 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Cangkring, Nomor 114, RT.003, RW.003, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo (rumah milik orang tua Penggugat), sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3574041406870001, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 14 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Cangkring, Nomor 114, RT.003, RW.003, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dan sekarang berdomisili di Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Dompu, Jalan Soekarno Hatta, Nomor 15.OO, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wiwik Tri Haryati, S.H., M.H., Satriyo Rusdi, S.H., M.H, dan Musthofa Camal, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Gang Merpati, RT.003, RW.002, Lingkungan Wringinanom, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024 dan

tanggal 25 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 71/Kuasa/III/2024/PA.Prob tanggal 25 Maret 2024, sebagai sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2012 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 418/25/XI/2012 tanggal 03 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Penggugat namun saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena bekerja, dan Tergugat sekarang berada di rumah dinas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Naila Muazara Waluyo, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2013, dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. Nizam Abidzar Waluyo, Laki – Laki, lahir tanggal 23 April 2022, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Pertengahan 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Machdalena Agustin Fitria Sari SE,MM;
 - 5.2. Tergugat jarang memberikan nafkah (bathin) terhadap Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang;
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) yang layak terhadap Penggugat sejak tahun 2021;
 - 5.4. Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
 - 5.5. Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain;
 - 5.6. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - 5.7. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada pertengahan bulan April 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, dan Tergugat saat ini berada di rumah dinas;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 7.309.700,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Madhiyah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah. Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan

dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya;

13. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izin perceraian dari Kantor Walikota Probolinggo dengan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: R.800.1.6.2/243/425.203/2024;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Madhiyah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Naila Muazara Waluyo, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2013, dan Nizam Abidzar Waluyo, Laki – Laki, lahir tanggal 23 April 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan atau 40 (empat puluh) persen dari gaji dan tunjangan saat ini, dan selanjutnya nafkah akan diberikan sebesar 40 (empat puluh) persen menyesuaikan besaran gaji dan tunjangan pegawai yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Herdy Pratama Susantyo, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Citarum Perum Savira, Nomor 13, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 84/Kuasa/IV/2024/PA.Prob tanggal 05 April 2024, dan atas hal tersebut Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan ternyata surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk itu kuasa Penggugat berhak untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak Penggugat. Namun demikian, kuasa Penggugat tersebut pada persidangan dengan agenda Kesimpulan, telah dicabut kuasanya oleh Penggugat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara peridangan, oleh karenanya Kuasa Penggugat sejak agenda kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan tidak memiliki wewenang untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa selain itu, Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada Wiwik Tri Haryati, S.H., M.H., Satriyo Rusdi, S.H., M.H, dan Musthofa Camal, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Gang Merpati, RT 003 RW. 002, Lingkungan Wringinanom, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret

2024 dan tanggal 25 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 71/Kuasa/III/2024/PA.Prob tanggal 25 Maret 2024, dan atas hal tersebut Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan ternyata surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk itu para Kuasa Tergugat berhak bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak Tergugat di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator non hakim Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn sebagai mediatornya, namun sesuai laporan Mediator tanggal 29 April 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi tersebut;
2. Bahwa Memperhatikan gugatan PENGGUGAT tertanggal 15 Maret 2024 yang mengambil dasar pasal 38 huruf b jo Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa PENGGUGAT telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan

tuduhan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah TIDAK BENAR dan justru PENGGUGATlah yang banyak kesalahan dengan tidak memposisikan diri PENGGUGAT sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, tidak mau mendampingi TERGUGAT yang notabene pekerjaannya sebagai xxxxxxxx xxxxxx yang mengharuskan bertugas di seluruh wilayah Indonesia, sering menolak memberikan nafkah batin terhadap TERGUGAT, PENGGUGAT lebih peduli terhadap orang tua kandungnya daripada TERGUGAT sebagai suaminya dan PENGGUGAT meninggalkan rumah bersama di Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Dalam hal pemberian nafkah TERGUGAT selalu memberikan sesuai kebutuhan PENGGUGAT dan tidak ada sejumlah nafkah yang diberikan kepada pihak lain. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Psal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh PENGGUGAT sendiri, karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada TERGUGAT maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, sehingga gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 1981 yang menyatakan penyebab "*perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai* berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975".

3. Gugatan Cerai PENGGUGAT masih sangat prematur

Bahwa pengertian percekcoan tidak bisa diasumsikan dan dimaknai sebagai alasan perceraian dalam arti sempit, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 hukum Perkawinan huruf b ayat 2 disebutkan bahwa :

“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”

Jadi berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 hukum Perkawinan huruf b ayat 2 tersebut jelas bahwa Gugatan Cerai yang diajukan PENGUGAT adalah masih sangat prematur, sehingga patut dan selayaknya apabila Gugatan cerai yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan TERGUGAT dan PENGUGAT masih sering berkomunikasi baik dan TERGUGAT terikat dinas dengan bekerja di Dompu NTB, setiap satu bulan sekali selalu pulang ke kediaman bersama PENGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini;

Bahwa dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang ijin perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pasal 17 dan pasal 18 ayat (3) belum dilaksanakan terhadap PENGUGAT maupun TERGUGAT, sehingga patut dan selayaknya apabila Gugatan cerai yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan TERGUGAT merupakan Pegawai Kejaksaan dan PENGUGAT merupakan Ibu Ikatan Adhyaksa Dharmakarini yang harus tunduk dan patuh pada peraturan tersebut, yang mana Pasal 18 ayat (3) tersebut masih belum dilaksanakan;

4. Perubahan Gugatan Cerai PENGUGAT Tidak Lengkap, Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel).

Bahwa Memperhatikan perubahan gugatan PENGUGAT tertanggal 04 April 2024, terdapat beberapa ketidakjelasan atau kekaburan, ternyata

perubahan gugatan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv, karena dengan jelas perubahan tersebut telah menambahkan dan merubah Posita Gugatan yang mana telah dimintakan dalam Petitumnya. Sedangkan dalam Pasal 127 RV disebutkan *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."*

Oleh karena ketiadaan aturan dalam HIR dan RBG mengenai Perubahan Gugatan, maka digunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang secara praktik hal tersebut diperbolehkan dan telah ditegaskan secara jelas dalam Buku II Teknis Peradilan Perdata Umum huruf K yaitu :

- a. *Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).*
- b. *Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).*
- c. *Perubahan gugatan dilarang :*
 - Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).*
 - Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.*

Selain daripada itu Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara

kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut :

a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”

Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang”. Berikut adalah beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan :

a. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

b. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak

mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

c. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Oleh karena itu Perubahan Gugatan PENGGUGAT yang demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa Gugatan cerai PENGGUGAT pada perkara *a quo* adalah gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk kabur dan tidak jelas (*obscuur*) karena ternyata setelah meneliti dan mencermati seluruh gugatan tersebut, terdapat pertentangan antara posita dengan petitumnya, oleh karena itu gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas apabila dianggap telah menyinggung pokok perkara, termasuk dan terurai kembali pada bagian pokok perkara dan selanjutnya TERGUGAT menolak, menyangkal dengan tegas dalil-dalil Gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya baik dalam Posita maupun dalil dalam Petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT mengakui dalil posita nomor 1 dan 3 benar adanya;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa

PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orangtua PENGGUGAT, namun saat ini TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT karena bekerja, dan sekarang TERGUGAT bertempat tinggal di rumah Dinas Kejaksaan Negeri Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT sangat berkeberatan apabila harus satu rumah dengan orang tua PENGGUGAT, yang pada intinya TERGUGAT menginginkan agar PENGGUGAT dengan TERGUGAT haruslah berkehidupan mandiri dan membentuk keluarga kecil yang bahagia tanpa merepotkan kedua orang tua PENGGUGAT, untuk mewujudkan hal tersebut TERGUGAT sebagai suami yang sangat bertanggungjawab telah membeli dan memiliki rumah bersama dan ditinggali bersama di alamat Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dan TERGUGAT tidak pernah meninggalkan PENGGUGAT, TERGUGAT bekerja karena terikat dinas yang mengharuskan TERGUGAT harus bersedia berpindah-pindah tugas dan ditempatkan dimana saja seluruh wilayah Indonesia, namun TERGUGAT tetap pulang minimal 1 bulan sekali ke kediaman bersama di Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah lahir dan nafkah batin terhadap PENGGUGAT hingga saat ini, dan TERGUGAT dari sejak menikah sudah mengajak PENGGUGAT untuk mengikuti kemanapun TERGUGAT berdinas namun PENGGUGAT selalu menolaknya dengan alasan orangtua dan PENGGUGAT anak tunggal;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita PENGGUGAT point 4 adalah tidak benar, Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon keadaannya harmonis dan tidak benar jika sejak tahun 2020 dikatakan tidak harmonis dan mulai goyah, dan tidak pernah ada orang ketiga didalam kehidupan TERGUGAT selama pernikahan, Alasan

PENGGUGAT tersebut merupakan pemutarbalikan fakta dan mengada-ada, Semua yang dikatakan oleh PENGGUGAT adalah kebohongan sebagai dasar agar Gugatan Cerai Talak dikabulkan, karena dalam *Al-Quran Surat An Nur ayat 4 yang mensyaratkan zina harus dibuktikan dengan 4 orang saksi yang melihat langsung persetubuhan*. Sedangkan dalam point 4 Gugatan ini secara tegas disebutkan tidak ada persetubuhan dan perzinahan melainkan hanya memiliki Wanita Idaman Lain dan hal tersebut sudah terjadi di masa lampau dan masalah tersebut sudah selesai. Dan Justru dari awal perkawinan TERGUGAT sebagai suami yang sangat bertanggungjawab terhadap PENGGUGAT sebagai istri dan anak-anak, sudah menerima dan mengerti akan keadaan PENGGUGAT sebagai anak tunggal dalam keluarga, TERGUGAT dari awal pernikahan sudah meminta kepada PENGGUGAT untuk selalu mengikuti TERGUGAT kemanapun ditugaskan, namun PENGGUGAT selalu menolaknya dengan alasan orangtua PENGGUGAT, sedangkan wajar apabila TERGUGAT kemanapun ingin memboyong istri dan anak-anaknya kemanapun ditugaskan namun mendapatkan penolakan dari PENGGUGAT, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran namun TERGUGAT tetap mengalah dan mengambil jalan tengah dengan membeli rumah bersama di Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, agar terpisah dari orangtua PENGGUGAT dan hidup mandiri, namun TERGUGAT tetap berdinass kemanapun ditugaskan dengan pulang minimal 1 bulan sekali, namun PENGGUGAT selalu berkeberatan dan berkeinginan menumpang terus di rumah orang tuanya dan tetap memilih pulang kerumah orangtua PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah mengerti dan memahami serta tidak pernah menghargai TERGUGAT sebagai suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, TERGUGAT terus berupaya untuk bersabar mempertahankan rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dan justru melayangkan gugatan cerai talaq pada Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 15 Maret 2024;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita PENGGUGAT point 5 s/d 9 adalah tidak benar, Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan walaupun ada masalah dalam rumah tangga TERGUGAT dengan PENGGUGAT itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan PENGGUGAT adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/isteri.*
- f. *Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.*

Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh PENGGUGAT sebagai dasar diajukannya Gugatan Cerai ini adalah tidak mendasar sebagaimana

yang tertuang pada ketentuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai Talaq ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya. Bahwa TERGUGAT memang pernah mengakui khilaf mempunyai Wanita Idaman Lain dan perkara tersebut sudah selesai, namun adanya wanita lain tersebut belum tentu adanya perzinahan, dan perzinahan harus dibuktikan lebih lanjut dan TERGUGAT menyangkal dengan tegas tidak ada perzinahan dengan Wanita Idaman Lain tersebut dan antara TERGUGAT dengan wanita idaman lain tersebut sudah berakhir jauh sebelum gugatan cerai ini diajukan.

Bahwa TERGUGAT seringkali memberikan nafkah batin terhadap PENGGUGAT namun justru PENGGUGAT sering menolaknya, sedangkan untuk nafkah lahir TERGUGAT telah memberikan seluruh gajinya kepada PENGGUGAT yang dapat dibuktikan dengan ATM gaji TERGUGAT diberikan dan dipegang oleh PENGGUGAT hingga saat ini, apabila hal tersebut dikatakan tidak layak, TERGUGAT merupakan seorang PNS Kejaksaan yang notabene gaji TERGUGAT telah diatur dengan jelas besarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sehingga tidak ada yang dimanipulasi, sedangkan TERGUGAT menggunakan uang tunjangan kinerja diluar gaji sebagaimana diatur jelas besarnya dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 untuk kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN di Kejaksaan Negeri Dompu, sehingga jelas tidak bisa disamakan antara gaji dengan tunjangan kinerja adalah suatu hal yang berbeda, dan TERGUGAT sudah berusaha semampu TERGUGAT untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan PENGGUGAT dan Anak-anak TERGUGAT sesuai dengan kemampuan TERGUGAT hingga saat jawaban ini diajukan ke Persidangan Pengadilan Agama Probolinggo;

Bahwa TERGUGAT tidak pernah berkata kasar dan marah terhadap PENGGUGAT, dan TERGUGAT tidak pernah menjelek-jelekan PENGGUGAT kepada orang lain justru sebaliknya PENGGUGAT sering

memaki-maki TERGUGAT dan sering mengusir TERGUGAT, dan menjelek-jelekan TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap dapat menerima hal tersebut dan berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dikarenakan TERGUGAT sangat mencintai dan menyayangi PENGUGAT sebagai istri dan anak-anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan kasih sayang yang utuh dan perhatian yang penuh dari kedua orang tuanya;

Bahwa TERGUGAT tidak pernah meninggalkan PENGUGAT, TERGUGAT pergi karena mendapatkan tugas di Dompu NTB, bukan keinginan dari TERGUGAT, namun sudah menjadi resiko daripada pekerjaan TERGUGAT untuk bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia, dan sebagai suami yang bertanggungjawab demi menafkahi PENGUGAT dan anak-anaknya, penempatan tugas di Dompu NTB tersebut tetap dijalani dengan konsekuensi terpisah dengan PENGUGAT dan anak-anaknya dikarenakan PENGUGAT tidak mau diajak mengikuti Tugas kemanapun TERGUGAT ditugaskan, demi keutuhan Rumah Tangga TERGUGAT mengalah dengan pulang minimal 1 bulan sekali ke rumah kediaman bersama di Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, namun PENGUGAT justru meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtua PENGUGAT, dan TERGUGAT tetap menyusul PENGUGAT dengan anak-anaknya ke rumah kediaman bersama di Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, namun tak jarang mendapat penolakan dari PENGUGAT;

Bahwa orangtua TERGUGAT tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, namun sebagai orangtua selalu berusaha menasehati dan menjadi penengah untuk merukunkan PENGUGAT dan TERGUGAT, namun hal tersebut berbanding

terbalik dengan Orangtua PENGGUGAT yang tidak pernah mau mendudukan TERGUGAT sebagai menantunya, dan hal tersebut sangat diinginkan oleh TERGUGAT, namun hal tersebut tidak terlalu dibesarkan oleh TERGUGAT mengingat percekocan dan perselisihan tersebut tidak pernah ada, dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah sesuatu hal yang wajar terjadi;

Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini komunikasi tetap terjalin dengan baik, dan tidak benar apabila PENGGUGAT mendalilkan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dari sejak pertengahan April 2023 hingga sekarang, faktanya TERGUGAT pertengahan April 2023 mendapatkan penempatan tugas di Dompu NTB, dikarenakan PENGGUGAT yang tidak mau mengikuti TERGUGAT sebagai suami, TERGUGAT hingga saat ini minimal 1 bulan sekali selalu pulang kerumah kediaman bersama di Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dan tak jarang TERGUGAT menjemput PENGGUGAT dirumah orangtua PENGGUGAT untuk pulang kerumah kediaman bersama dan kewajiban suami istri tetap terlaksana hingga saat ini;

Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh PENGGUGAT sebagai dasar diajukannya Gugatan Cerai ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"*. (H.R.Muslim);

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita PENGGUGAT point 9 s/d 12 dikarenakan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk

mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, jadi TERGUGAT tetap berkeinginan untuk mempertahankan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT demi kepentingan terbaik anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT agar dapat diasuh bersama dengan orangtua yang utuh tanpa adanya perceraian;

Bahwa dalil PENGGUGAT angka 10 adalah tidak benar, telah jelas dan terang bahwa gaji TERGUGAT telah diatur dengan jelas besarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1977, sehingga tidak ada yang dimanipulasi dan besaran gaji TERGUGAT setiap bulannya adalah sebesar Rp. 4.155.528,- (empat juta seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan terdapat tambahan Tunjangan Kinerja diluar gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 yang jelas untuk kebutuhan dan penunjang kinerja daripada Tugas TERGUGAT sehari-hari ditempat dinas, dan antara gaji dan tunjangan kinerja tidak dapat dijadikan satu, karena apabila dijadikan satu tentunya akan menghambat kinerja daripada TERGUGAT sebagai seorang PNS Kejaksaan dalam melakukan pekerjaannya juga jabatannya, terlebih Tunjangan Kinerja tersebut besarnya adalah tidak pasti setiap bulannya tergantung dari jabatan juga absensi daripada TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT berdinis/bertugas ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia, yang tidak selalu mendapatkan sebuah jabatan terlebih PENGUGAT tidak berkenan mengikuti TERGUGAT kemanapun ditugaskan, sehingga permintaan untuk membayar Nafkah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam perubahannya menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam perubahannya menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut TERGUGAT tolak karena tidak rasional dan diluar batas kemampuan TERGUGAT sebagai PNS yang jelas aturan mengenai gajinya, dan tidak perlu adanya Nafkah Madliyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana Perubahannya menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), adalah suatu hal yang tidak perlu TERGUGAT penuhi dikarenakan hingga saat ini tidak ada nafkah terutang kepada PENGUGAT mengingat seluruh ATM gaji untuk Nafkah PENGUGAT sudah diberikan dan dipegang oleh PENGUGAT dari sejak awal menikah, jadi jelas tidak ada nafkah terutang yang perlu TERGUGAT penuhi hingga saat ini, terlebih TERGUGAT bekerja sebagai PNS saja dan tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha lain diluar penghasilannya sebagai PNS;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Posita angka 12 tersebut dikarenakan jelas bahwa TERGUGAT bekerja sebagai PNS, aturan mengenai Nafkah anak bagi PNS yang telah bercerai telah jelas biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ("PNS"), yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana Telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, Kemudian, pembagian gaji adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya, sedangkan dalam perkara a quo perceraian bukanlah kehendak daripada TERGUGAT sehingga tidak ada pembagian gaji untuk PENGGUGAT melainkan untuk anak saja, dan besaran gaji TERGUGAT setiap bulannya adalah Rp. 4.155.528,- (empat juta seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan rupiah), Sehingga jelas bahwa untuk anak-anak adalah 1/3 daripada Gaji TERGUGAT tersebut;

dalam Ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam Lampiran SEMA Nomor 7 tahun 2012 (hal. 106) yang berbunyi sebagai berikut:

Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami.

SEMA Nomor 7 tahun 2012 kemudian disempurnakan oleh Lampiran SEMA Nomor 3 tahun 2018 (hal. 14) sebagai berikut:

Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil posita selebihnya dan mensomir PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dikemukakan dan gugatannya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh mohon dianggap tertuang kembali dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa untuk lebih mudahnya semula TERGUGAT sekarang menjadi PENGUGAT REKONVENSI, semula PENGUGAT sekarang menjadi TERGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh PENGUGAT REKONVENSI dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;
4. Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT REKONVENSI tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut dalam perkara a quo memang harus terjadi maka PENGUGAT REKONVENSI meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Mengenai Hutang Bersama in casu obyek sengketa I

- 1) Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama berupa fasilitas kredit/ Pembayaran Sewa Griya FAEDAH MILAD 11 SKEMA MMQ di PT. BANK BRISYARIAH Kantor Cabang Pembantu di Kota Probolinggo dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 090 KCP-PROB/SP3/11/2019, tanggal 22 November 2019 dengan tujuan kredit untuk membiayai pembelian rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang

diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi (tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal 27 November 2019 s/d 27 November 2034 dengan jumlah pinjaman/kredit/ total nilai sewa sebesar Rp. 231.044.298,20- (dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah duapuluh sen) dengan pembayaran di dua puluh empat bulan pertama setiap bulannya sebesar Rp. 1.168.189,81 (satu juta seratus enampuluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) dan pembayaran di bulan ke 25 s/d bulan 180 setiap bulannya sebesar Rp. 1.301,331,68 (satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh delapan sen);

2) Bahwa saya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa hutang bersama berupa fasilitas kredit/ Pembayaran Sewa Griya FAEDAH MILAD 11 SKEMA MMQ di PT. BANK BRISYARIAH Kantor Cabang Pembantu di Kota Probolinggo dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 090 KCP-PROB/SP3/11/2019, tanggal 22 November 2019 dengan tujuan kredit untuk membiayai pembelian rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi (tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal 27 November 2019 s/d 27 November 2034 dengan jumlah pinjaman/kredit/ total nilai sewa sebesar Rp. 231.044.298,20- (dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan

puluh delapan rupiah duapuluh sen) dengan pembayaran di dua puluh empat bulan pertama setiap bulannya sebesar Rp. 1.168.189,81 (satu juta seratus enampuluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) dan pembayaran di bulan ke 25 s/d bulan 180 setiap bulannya sebesar Rp.1.301,331,68 (satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) adalah merupakan Hutang bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dan mohon di bagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan menyatakan separuhnya adalah Kewajiban dari Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi adalah Kewajiban dari Tergugat Rekonvensi;

3) Bahwa obyek sengketa hutang bersama yang telah diuraikan tersebut di atas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa I;

4) Bahwa obyek sengketa I yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum ada kesepakatan pembagian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

5) Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar membagi dua hutang bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil, karena Tergugat Rekonvensi selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi dua kewajiban hutang bersama yang obyek sengketa tersebut;

6) Bahwa, dengan adanya Gugatan Cerai dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Probolinggo dengan perkara nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob, agar hutang bersama yang didapat pada saat pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk di bagi sesuai dengan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa" *hutang bersama antara suami istri yang bersifat passiva pelunasannya*

dibebankan kepada harta bersama. Jika tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami. Jika tidak mencukupi pula, maka dibebankan kepada harta istri "

2. Mengenai Harta Bersama in casu obyek sengketa II

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya telah memperoleh Harta Bersama (Harta Gono Gini), yang dalam perkara ini disebut sebagai Obyek sengketa II yaitu:

1) 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi N 1544 RU atas nama JONI EKO WALUYO, Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.1 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut belum dibagi berdua secara adil hingga saat ini;

2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi)(tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Gang

Timur : Sawah

Utara : Jalan Gang

Selatan : Rumah Warga

3) Bahwa obyek sengketa harta bersama yang telah diuraikan tersebut di atas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa II.2;

- 4) Bahwa obyek sengketa II.2 yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum ada kesepakatan pembagian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- 5) Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil, karena Tergugat Rekonvensi selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut;
- 6) Bahwa, dengan adanya Cerai Gugat dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Probolinggo dengan perkara nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob, agar harta bersama (gonogini) yang didapat pada saat pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk di bagi sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka;
- 7) Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusoir dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari harta bersama (Gonogini), serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 226 HIR Jo. Pasal 227 HIR Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq Majelis Hakim pemeriksa perkara agar terlebih dahulu

menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoier Beslag) atas obyek sengketa tersebut di atas;

8) Bahwa karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga patut kiranya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat Rekonvensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut di atas;

9) Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi;

10) .Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonvensi membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar/sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mohon kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT kabur dan tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya sebagaimana tersebut dalam gugatan cerai PENGGUGAT tanggal 15 Maret 2024 dengan perkara Nomor 133/PDT.G/2024/PA.Prob;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan hutang bersama berupa fasilitas kredit/ Pembayaran Sewa Griya FAEDAH MILAD 11 SKEMA MMQ di PT. BANK BRISYARIAH Kantor Cabang Pembantu di Kota Probolinggo dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan(SP3) Nomor 090 KCP-PROB/SP3/11/2019, tanggal 22 November 2019 dengan tujuan kredit untuk membiayai pembelian rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi (tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal 27 November 2019 s/d 27 November 2034 dengan jumlah pinjaman/kredit/ total nilai sewa sebesar Rp. 231.044.298,20- (dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu

dua ratus sembilan puluh delapan rupiah duapuluh sen) dengan pembayaran di dua puluh empat bulan pertama setiap bulannya sebesar Rp. 1.168.189,81 (satu juta seratus enampuluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) dan pembayaran di bulan ke 25 s/d bulan 180 setiap bulannya sebesar Rp. 1.301,331,68 (satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) adalah merupakan Hutang bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dan mohon di bagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan menyatakan separuhnya adalah Kewajiban dari Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi adalah Kewajiban dari Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan dan menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah berupa:

1) 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi N 1544 RU atas nama JONI EKO WALUYO, Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.1 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut belum dibagi berdua secara adil hingga saat ini;

2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi)(tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat	: Jalan Gang
Timur	: Sawah
Utara	: Jalan Gang

Selatan : Rumah Warga

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) harta bersama berupa:

1) 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi N 1544 RU atas nama JONI EKO WALUYO, Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.1 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut belum dibagi berdua secara adil hingga saat ini;

2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi)(tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Gang

Timur : Sawah

Utara : Jalan Gang

Selatan : Rumah Warga

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari keterlambatan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan maka dilelang di muka umum yang

hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya gugatan cerai ini.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa kami menyampaikan menolak sebagian/seluruhnya dalil dalil positum Tergugat ,kecuali yang kami akui dan ketahui terhadap isi Perkara ini.
2. Bahwa kami menolak dengan tegas isi Jawaban Tergugat, dikarenakan pembelian rumah di Himalaya merupakan alibi dari tergugat untuk melancarkan aksi perselingkuhannya dengan wanita yang bernama Machdalena, dimana setelah menempati rumah tersebut tergugat sering pulang tengah malam bahkan tidak pulang kerumah tanpa kabar apapun. Akhirnya tergugat menyadari bahwa dengan membeli rumah itu hanyalah alibi dari Tergugat untuk memperlancar aksi perselingkuhannya dan menutupi perbuatan tersebut dari orang tua penggugat. Selain itu Penggugat merupakan anak tunggal yang harus merawat ibu kandung Penggugat yang terkena kanker, hal ini juga diketahui oleh Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau tinggal maupun merawat orang tua Penggugat bersama Penggugat;
3. Bahwa tidak benar kalau Penggugat tidak bertengkar terus menerus selama 4 tahun terakhir akibat perselingkuhan, namun selama ini selain pertengkaran, Tergugat juga melakukan kekerasan Verbal kepada

Penggugat dimana dalam pertengkaran tersebut pernah terucap kata Pelacur, Lebah penghisap madu, istri yang hanya memanfaatkan hartanya saja, hanya akan diberikan status saja dalam pernikahan bahkan lebih memilih selingkuhannya dari pada Penggugat yang merupakan istri sah dan penghinaan itu selalu membekas kepada diri Penggugat. Maka sepatutnya permintaan cerai gugat ini dapat dikabulkan;

4. Bahwa Kuasa Tergugat telah salah Pasal 127 Rv, sebelumnya perkara ini diajukan oleh prinsipal secara mandiri tentu berbeda apabila telah dikuasakan kepada seorang Advokat. Adapun isi dari Posita dan Petitum tetap sama yang pada pokoknya bercerai dan meminta putusan aksesoirnya.

Sepatutnya Kuasa Tergugat menjaga etika yang baik kepada rekan sesama Advokat di dalam mewakili ataupun memberikan jasa hukum untuk kepentingan kliennya, sudah menjadi hak dari kuasa hukum dan kewajiban kuasa hukum untuk menjalani profesinya di dalam UU Nomor 18 tahun 2003 apalagi Kuasa Tergugat juga merupakan Advokat dari OA (Organisasi Advokat) pimpinan Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan.

Kami mohon sekiranya Ketua majelis hakim cq Majelis Pemeriksa Perkara menolak seluruhnya dalil dalil yang telah disampaikan oleh Kuasa Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa kami tetap tegas menolak dalil dalil yang disampaikan Tergugat Konvensi kecuali apa yang kami akui dan ketahui kebenaran dan mohon dituangkan kembali didalam isi permintaan cerai gugat kami
2. Bahwa pada pokoknya kami mohon pertimbangkan ataupun legal reasoning di dalam isi putusan;
3. Bahwa tidak benar kalau Penggugat tidak menginginkan tinggal di rumah itu, dan hanya alibi dari Tergugat untuk menutupi perselingkuhan. Dimana Penggugat sering ditinggal hanya bersama anak –anak di rumah tersebut karena Tergugat lebih memilih tinggal dengan selingkuhannya

Saudara/i Machdalena. Akad Kredit di dalam pembelian Perumahan adalah agar Tergugat berharap dapat lebih mementingkan keluarga Penggugat namun Tergugat lebih memilih tinggal bersama wanita lain Machdalena dan menelantarkan keluarganya.

4. Bahwa terhadap point sudah sepatutnya Kuasa Tergugat nanti sampaikan pada hukum Acara Pembuktian, sebagaimana di dalam Pasal 164 HIR, mengenai Alat bukti tentunya sudah dipersiapkan terhadap bantahan yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat;

5. Bahwa tidak benar terhadap bantahan Kuasa Tergugat, karena kami meyakini alat bukti yang kami siapkan terkait Zina yang dimaksud oleh Kuasa Tergugat ataupun Kekerasan Verbal yang ditujukan kepada Penggugat, pastinya kami sampaikan pada agenda sidang berikutnya.

6. Bahwa pada pokoknya Penggugat merasa sudah kecewa,lelah, capek, merasa terdzalimi, disia- siakan bahkan tidak dihargai selama membantu urusan rumah tangga bersama Tergugat, dan kami tetap meminta Hak Istri Pasca bercerai dengan besaran yang telah kami minta sebelumnya di dalam isi gugatan kami dan Hak Asuh Anak serta Nafkah Anak (Mumayyiz);

7. Bahwa kami berkeyakinan sampai saat ini, Kuasa Tergugat tidak mampu menunjukkan bukti - bukti yang dimaksud dan kami tetap memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, memutus Perceraian Penggugat dengan Tergugat. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak Sakinah Mawaddah dan Warahmah.

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada pokoknya kami menolak Kumulasi perkara Hutang BERSAMA sebelum putusan perceraian di bacakan di dalam Amar putusan di depan Pengadilan. Azas dan Tujuan hukum untuk memberikan Keadilan, Kepastian dan Kemaanfaat, sebagaimana Gustav Radburch di dalam Teori Sosiologi sebagai wujud Hukum itu dan Azas Peradilan Cepat, sederhana dan berbiaya ringan sudah sepatutnya dijalankan.

Kemudian di dalam Hukum yang berlaku (Jurisprudensi), Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi:

Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;

Kemudian didalam Undang Undang Tentang Peradilan Agama, menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun Pengaturan Harta Bersama diatur di dalam Yurisprudensi yang lain Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424 K./Sip. 1959 tanggal 9 Desember 1959 di dalam isnya bahwa apabila telah terjadi perceraian maka masing masing Pihak Suami Pihak Istri mendapatkan setengah bagian dari Harta Bersama (Gono Gini).

Kami Penggugat sudah mengalami Trauma, sampai sakit, capek perasaan mengingat kasus perselingkuhan ini sudah diketahui oleh Penggugat sebanyak 3 kali dengan orang yang sama dalam kurun waktu 4 tahun dan apabila terus dihadapkan kepada persoalan dalam kurun waktu lama maka Penggugat tidak mendapatkan kehidupan yang normal dengan Anak - anak. Kami juga menyampaikan sampai dengan saat ini Tergugat dengan Anak - anak tidak kami batasi untuk bertemu, ataupun meperhatikan kebutuhan dan kepentingan Anak lainnya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon sekali kepada Majelis Hakim c.q Majelis Hakim Perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Dalil yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat untuk seluruhnya
DALAM KONVENSI

Menolak Dalil Tergugat Konvensi Untuk Seluruhnya
DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh Dalil dalil Kuasa Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (Joni Eko Waluyo SH Bin Drs Misnu Mardoyo) terhadap Penggugat (Fitria Putri Indriani S,KM Binti Supatman);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai dan putusan berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - 3.2 Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - 3.3 Nafkah Madliyah terhutang setahun terakhir sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo untuk menembuskan putusan nafkah ke tempat bekerja Tergugat (Kejaksaan Negeri Dompu) dimana anak setiap bulan mendapatkan nafkah sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 15 % sampai anak umur 20 tahun (dua puluh tahun) dengan membayarkan langsung ke rekening Penggugat yaitu nomor rekening Mandiri 1430024120568 atas nama Fitria Putri Indriani
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai memenuhi isi tuntutan Penggugat
6. Menetapkan Pemegang Hak asuh kedua orang anak yang bernama Naila Muazara Waluyo, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2013 dan Nizam Abidzar Waluyo Laki laki, lahir tanggal 23 april 2022 dengan tetap memberikan akses bertemu dengan kedua anaknya;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada eksepsi dan Jawaban juga Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil TERGUGAT yang diajukan dalam eksepsi TERGUGAT yang tidak dijawab/ tidak disangkal oleh PENGGUGAT dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT Konvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap berdasar pada Eksepsi dan Jawaban sebelumnya pada tanggal 15 Mei 2024;
4. Bahwa tidak adanya penyangkalan atas EKSEPSI TERGUGAT dalam Konvensi point 2 tersebut merupakan suatu fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Psal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh PENGGUGAT sendiri, karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada TERGUGAT maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, sehingga gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, hal ini

sejalan dengan Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 1981 yang menyatakan penyebab "*perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai* berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975".

5. Bahwa tidak adanya penyangkalan atas EKSEPSI TERGUGAT dalam Konvensi point 3 tersebut merupakan suatu fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih bersama-sama dan tidak berpisah tempat tinggal hingga saat ini masih tetap berkomunikasi layaknya suami istri dan pada bulan Februari 2024 PENGGUGAT masih bersama mendampingi kegiatan Ibu Ikatan Adhyaksa Dharmakarini di Kejaksaan Negeri Dompu dimana TERGUGAT menjalankan tugasnya dan berhubungan layaknya suami istri dan terakhir hari Raya Idul Fitri bulan April 2024 masih bersama-sama merayakannya dengan PENGGUGAT, jadi tidak benar jika pertengkaran dan perselisihan tersbut terjadi sejak 4 tahun yang lalu, yang dibuktikan dengan lahirnya anak kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal 23 April 2022, sehingga Gugatan Cerai PENGGUGAT masih sangat Prematur, sehingga perlu saya ulang kembali bahwa pengertian percekocan tidak bisa diasumsikan dan dimaknai sebagai alasan perceraian dalam arti sempit, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 hukum Perkawinan huruf b ayat 2 disebutkan bahwa :

"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"

Jadi berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 hukum Perkawinan huruf b ayat 2 tersebut jelas bahwa Gugatan Cerai yang diajukan PENGGUGAT adalah masih sangat prematur, sehingga patut dan selayaknya apabila Gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan TERGUGAT dan

PENGGUGAT masih sering berkomunikasi baik dan TERGUGAT terikat dinas dengan bekerja di Dompu NTB, setiap satu bulan sekali selalu pulang ke kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini;

Bahwa dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang ijin perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pasal 17 dan pasal 18 ayat (3) belum dilaksanakan terhadap PENGGUGAT maupun TERGUGAT, sehingga patut dan selayaknya apabila Gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan TERGUGAT merupakan Pegawai Kejaksaan dan PENGGUGAT merupakan Ibu Ikatan Adhyaksa Dharmakarini yang harus tunduk dan patuh pada peraturan tersebut, yang mana Pasal 18 ayat (3) tersebut masih belum dilaksanakan hingga DUPLIK KONVENSI dan REPLIK REKONVENSI ini diajukan;

6. Bahwa tidak adanya penyangkalan atas EKSEPSI TERGUGAT dalam Konvensi point 4 tersebut merupakan suatu fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT baik secara mandiri maupun dikuasakan tidak ada perbedaan terkait dengan gugatan yang sudah diajukan dengan perubahan gugatan tetap mengacu pada Pasal 127 Rv, harusnya Kuasa PENGGUGAT yang saya banggakan dan sangat beretika, tentunya sangat mengerti dan lebih memahami bahwa Kuasa Hukum adalah mewakili kepentingan Kliennya terlebih Kuasa Hukum PENGGUGAT mewakili PENGGUGAT bukan mewakili Organisasi Advocat dan Organisasi Advocat tidak berkaitan dengan Pasal 127 Rv, jadi dapat TERGUGAT simpulkan bahwa PENGGUGAT dalam REPLIKnya point 4 tidak mampu untuk membantah dalil eksepsi TERGUGAT, sehingga semakin membuktikan bahwa perubahan gugatan PENGGUGAT tertanggal 04 April 2024, terdapat beberapa ketidakjelasan atau kekaburan, ternyata perubahan gugatan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv, karena dengan jelas perubahan tersebut telah menambahkan dan merubah Posita Gugatan yang mana telah dimintakan dalam Petitumnya. Sedangkan dalam

Pasal 127 RV disebutkan *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."*

Oleh karena ketiadaan aturan dalam HIR dan RBG mengenai Perubahan Gugatan, maka digunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang secara praktik hal tersebut diperbolehkan dan telah ditegaskan secara jelas dalam Buku II Teknis Peradilan Perdata Umum huruf K yaitu :

d. *Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).*

e. *Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).*

f. *Perubahan gugatan dilarang :*

-Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).

-Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Selain daripada itu Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut :

c. *Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara*

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

d. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”

Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang”. Berikut adalah beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan :

d. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

e. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

f. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11

Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Oleh karena itu Perubahan Gugatan PENGUGAT yang demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT terhadap Gugatan Cerai yang diajukan PENGUGAT yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 133/Pdt.G/2024/PN.Prob, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diingkari oleh TERGUGAT dalam Duplik ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas Gugatan Cerai dan Replik yang diajukan oleh PENGUGAT kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, mengingat PENGUGAT tidak dengan tegas menyangkal dalil eksepsi dan jawaban pertama TERGUGAT, sehingga oleh karenanya apa-apa yang tertuang di dalamnya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 3 (3) dalam Repliknya yang menyatakan bahwa "*PENGUGAT tidak benar kalau PENGUGAT tidak menginginkan tinggal dirumah itu.....*" dalil replik tersebut sangat mengada-ada dan bertentangan dengan Gugatan dari PENGUGAT sendiri yang menyatakan bahwa TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT karena bekerja dan tinggal dirumah dinas di Kejaksaan Negeri Dompu, namun minimal sebulan sekali atau diwaktu libur panjang TERGUGAT selalu pulang kerumah bersama di Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, sehingga hal tersebut merupakan bukti yang sempurna antara Gugatan dan replik PENGUGAT sendiri saling

bertentangan, sehingga tuduhan perselingkuhan dan tinggal dengan wanita lain tersebut terbantahkan, bahwa kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT keadaannya harmonis dan bahagia, yang benar terjadi adalah rumah tangga itu baik baik saja namun hanya sekali terjadi pertengkaran kecil yang berujung pada perdamaian yang mana dapat TERGUGAT buktikan pada saat pembuktian kelak;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas pada replik PENGGUGAT Point 4,5,6,7 dikarenakan tidak ada satupun dalam replik tersebut yang menunjukkan adanya bantahan terhadap jawaban TERGUGAT dan terkesan Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memahami isi daripada Jawaban TERGUGAT dalam perkara a quo.

Bahwa TERGUGAT selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan PENGGUGAT dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi TERGUGAT menolak dengan tegas bahwa kerikil kecil dan masalah tersebut akibat tuduhan perselingkuhan TERGUGAT, bahwa TERGUGAT memang pernah memiliki Wanita Idaman Lain namun sama sekali tidak pernah melakukan perselingkuhan, Bahwa PENGGUGAT sejak awal Gugatan Cerai sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana PENGGUGAT menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat diperbaiki lagi tentunya sangat bertentangan dengan tuntunan agama, Bahwa TERGUGAT ingin mempertahankan pernikahan dengan PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidak ingin mengungkapkan segala kesalahan PENGGUGAT lebih dalam dalam duplik ini, terlebih TERGUGAT telah menikah selama 12 tahun lamanya dengan PENGGUGAT, bahwa dalam mediasi telah jelas dan gamblang sebagaimana laporan mediasi tertanggal 29 April 2024 bahwa hasil mediasi adala gagal tidak tercapai kesepakatan dikarenakan TERGUGAT masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan PENGGUGAT, justru Replik PENGGUGAT ini sangat bertentangan dengan

gugatan PENGGUGAT sendiri, dan hal tersebut akan TERGUGAT buktikan dipembuktian kelak;

5. Bahwa PENGGUGAT sebagai istri seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;

6. Bahwa mengenai REPLIK PENGGUGAT selebihnya yang tidak TERGUGATanggapi bukan berarti TERGUGAT mengakui, semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak berkualitas dan tidak mempunyai dasar hukum;

7. Bahwa, untuk selebihnya TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak sesuai dengan dalil-dalil TERGUGAT di atas dan atau yang bertentangan dengan dalil-dalil TERGUGAT di atas;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya karena dalil-dalil PENGGUGAT a Quo tidak didasarkan pada hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi tidak bisa membedakan antara Konvensi(Pokok Perkara) dan Rekonvensi(gugatan Balik) dimana Penggugat Rekonvensi masih disebutkan sebagai TERGUGAT dan Tergugat Rekonvensi masih disebut sebagai PENGGUGAT yang mana seharusnya TERGUGAT dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan PENGGUGAT dalam Konvensi disebut sebagai TERGUGAT dalam Rekonvensi;

2. Bahwa untuk lebih mudahnya TERGUGAT dalam Pokok Perkara (Konvensi) menjadi PENGGUGAT Rekonvensi dan PENGGUGAT dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonvensi ini;

4. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT/PENGGUGAT Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan Rekonvensi;
5. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil jawaban TERGUGAT Rekonvensi tertanggal 20 Mei 2024, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, dan tetap pada gugatan Rekonvensinya tanggal 15 Mei 2024;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dengan tegas menyangkal dalil Gugatan Rekonvensi, sehingga oleh karenanya apa-apa yang tertuang di dalamnya tidak dapat lagi disangkal kebenarannya;
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tidak jelas menjawab terhadap gugatan Rekonvensi maka jelas bahwa apa yang tertuang dalam gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;
8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas replik TERGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya dikarenakan alasan hukumnya sudah sangat jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"). Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, ditetapkan pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan. Dalam KUHPdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama, sedangkan dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu, jika investasi (harta) tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian (Pasal 37 UU Perkawinan), Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus

dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Termasuk di dalamnya hutang yang menjadi kewajiban bersama, Berdasarkan KHI, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu). Menurut pengertiannya harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pasal 1 huruf f Bab Ketentuan Umum). Dalam hal terjadinya hutang, KHI menjelaskan pada dasarnya pertanggungjawaban ada pada masing-masing pihak yang melakukan hutang. Namun apabila hutang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan keluarga maka pertanggungjawaban dibebankan pada harta bersama. Sedangkan apabila harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut, maka suami ikut menanggungnya dengan menggunakan harta pribadinya. Harta istri pun akan disertakan dalam pertanggungjawaban hutang tersebut apabila ternyata harta suami tidak ada atau juga tidak mencukupi sebagai pelunasan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maupun UU Perkawinan jika terjadi perceraian harta bersama pada point 4 gugatan rekonvensi tersebut harus dibagi dua yaitu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Replik Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dengan alasan sangat jelas sekali dasar hukumnya sebagaimana Sita marital atau sita harta bersama, menurut M. Yahya Harahap dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*" (hlm. 369), memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di

bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat.

Sita marital bagi perceraian suami-istri yang beragama Islam/muslim diatur Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") Jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ("KHI").

Pasal 78 huruf c UU Peradilan Agama

selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat, pengadilan dapat: menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 95 KHI

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 136 ayat (2) KHI

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan pengugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri."

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalilnya terdahulu dan meminta hak-haknya sebagai berikut :

1. Mengenai Hutang Bersama in casu obyek sengketa I

1) Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama berupa fasilitas kredit/ Pembayaran Sewa Griya FAEDAH MILAD 11 SKEMA MMQ di PT. BANK BRISYARIAH Kantor Cabang Pembantu di Kota Probolinggo dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 090 KCP-PROB/SP3/11/2019, tanggal 22 November 2019 dengan tujuan kredit untuk membiayai pembelian rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi (tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal 27 November 2019 s/d 27 November 2034 dengan jumlah pinjaman/kredit/ total nilai sewa sebesar Rp. 231.044.298,20- (dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah duapuluh sen) dengan pembayaran di dua puluh empat bulan pertama setiap bulannya sebesar Rp. 1.168.189,81 (satu juta seratus enampuluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) dan pembayaran di bulan ke 25 s/d bulan 180 setiap bulannya sebesar Rp. 1.301,331,68 (satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh delapan sen);

2) Bahwa saya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa hutang bersama berupa fasilitas kredit/ Pembayaran Sewa Griya FAEDAH MILAD 11 SKEMA MMQ di PT. BANK BRISYARIAH Kantor Cabang Pembantu di Kota Probolinggo

dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 090 KCP-PROB/SP3/11/2019, tanggal 22 November 2019 dengan tujuan kredit untuk membiayai pembelian rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi (tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal 27 November 2019 s/d 27 November 2034 dengan jumlah pinjaman/kredit/ total nilai sewa sebesar Rp. 231.044.298,20- (dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah duapuluh sen) dengan pembayaran di dua puluh empat bulan pertama setiap bulannya sebesar Rp. 1.168.189,81 (satu juta seratus enampuluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) dan pembayaran di bulan ke 25 s/d bulan 180 setiap bulannya sebesar Rp.1.301,331,68 (satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) adalah merupakan Hutang bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dan mohon di bagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan menyatakan separuhnya adalah Kewajiban dari Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi adalah Kewajiban dari Tergugat Rekonvensi;

3) Bahwa obyek sengketa hutang bersama yang telah diuraikan tersebut di atas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa I;

4) Bahwa obyek sengketa I yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum ada kesepakatan pembagian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

5) Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar membagi dua hutang bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil, karena Tergugat Rekonvensi selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi dua kewajiban hutang bersama yang obyek sengketa tersebut;

6) Bahwa, dengan adanya Gugatan Cerai dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Probolinggo dengan perkara nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob, agar hutang bersama yang didapat pada saat pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk di bagi sesuai dengan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa" *hutang bersama antara suami istri yang bersifat passiva pelunasannya dibebankan kepada harta bersama. Jika tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami. Jika tidak mencukupi pula, maka dibebankan kepada harta istri "*

2. Mengenai Harta Bersama in casu obyek sengketa II

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya telah memperoleh Harta Bersama (Harta Gono Gini), yang dalam perkara ini disebut sebagai Obyek sengketa II yaitu:

1) 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi N 1544 RU atas nama JONI EKO WALUYO, Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.1 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut belum dibagi berdua secara adil hingga saat ini;

2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor

01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi(tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Gang

Timur : Sawah

Utara : Jalan Gang

Selatan : Rumah Warga

3) Bahwa obyek sengketa harta bersama yang telah diuraikan tersebut di atas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa II.2;

4) Bahwa obyek sengketa II.2 yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum ada kesepakatan pembagian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

5) Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil, karena Tergugat Rekonvensi selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut;

6) Bahwa, dengan adanya Cerai Gugat dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Probolinggo dengan perkara nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob, agar harta bersama (gonogini) yang didapat pada saat pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk di bagi sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila

terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka;

7) Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusoir dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari harta bersama (Gonogini), serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 226 HIR Jo. Pasal 227 HIR Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq Majelis Hakim pemeriksa perkara agar terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoier Beslag) atas obyek sengketa tersebut di atas;

8) Bahwa karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga patut kiranya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat Rekonvensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut di atas;

9) Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi;

10) Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonvensi membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi

sebesar/sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat Rekonvensi;

11) tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka;

12) Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusoir dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari harta bersama (Gonogini), serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 226 HIR Jo. Pasal 227 HIR Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq Majelis Hakim pemeriksa perkara agar terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoier Beslag) atas obyek sengketa tersebut di atas;

13) Bahwa karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga patut kiranya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat Rekonvensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut di atas;

14) Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat

Rekonvensi atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi;

15) Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonvensi membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar/sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi mohon kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT kabur dan tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Cerai dan Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya sebagaimana tersebut dalam gugatan cerai PENGGUGAT tanggal 15 Maret 2024 dan

Replik PENGGUGAT tertanggal 20 Mei 2024 dengan perkara Nomor 133/PDT.G/2024/PA.Prob;

2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik TERGUGAT Konvensi dan REPLIK REKONVENSI PENGGUGAT dengan REKONVENSI untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan hutang bersama berupa fasilitas kredit/ Pembayaran Sewa Griya FAEDAH MILAD 11 SKEMA MMQ di PT. BANK BRISYARIAH Kantor Cabang Pembantu di Kota Probolinggo dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan(SP3) Nomor 090 KCP-PROB/SP3/11/2019, tanggal 22 November 2019 dengan tujuan kredit untuk membiayai pembelian rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi (tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal 27 November 2019 s/d 27 November 2034 dengan jumlah pinjaman/kredit/ total nilai sewa sebesar Rp. 231.044.298,20- (dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah duapuluh sen) dengan pembayaran di dua puluh empat bulan pertama setiap bulannya sebesar Rp. 1.168.189,81 (satu juta seratus enampuluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) dan pembayaran di bulan ke 25 s/d bulan 180 setiap bulannya sebesar Rp. 1.301,331,68 (satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) adalah merupakan Hutang bersama yang diperoleh

selama dalam perkawinan dan mohon di bagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan menyatakan separuhnya adalah Kewajiban dari Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi adalah Kewajiban dari Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan dan menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah berupa:

1) 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi N 1544 RU atas nama JONI EKO WALUYO, Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.1 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut belum dibagi berdua secara adil hingga saat ini;

2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi)(tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Jalan Gang

Timur : Sawah

Utara : Jalan Gang

Selatan : Rumah Warga

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) harta bersama berupa:

1) 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi N 1544 RU atas nama JONI EKO WALUYO, Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.1 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah

dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut belum dibagi berdua secara adil hingga saat ini;

- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi)(tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat	: Jalan Gang
Timur	: Sawah
Utara	: Jalan Gang
Selatan	: Rumah Warga

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari keterlambatan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya gugatan cerai ini.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa kami menyampaikan menolak sebagian/seluruhnya dalil dalil positum Tergugat ,kecuali yang kami akui dan ketahui kebenarannya terhadap isi Perkara ini.
2. Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan perkara, kuasa yang diajukan oleh Tergugat yang pada intinya tidak ada Eksepsi dan Rekonvensi di dalam klausul kuasanya yang telah telah diserahkannya, dengan ini kami *menolak seluruh dalil dalil eksepsi dan materi rekonvensinya di dalam putusan provisionil ataupun putusan akhir di tingkat Pengadilan Agama Probolinggo.*
3. Bahwa Penggugat menggunakan hak nya untuk menuntut di Pengadilan Probolinggo ini dengan Gugatan perceraian yang telah diajukannya.
4. Bahwa dari awal perkara ini sampai dengan diajukan Duplik Rekonvensi tidak pernah dengan konsistensi pendiriannya, pada pokoknya penggugat tetap pada perceraian dan putusan aksesoiranya;
5. Bahwa permasalahan ini pada akhirnya kami sampaikan pada pemeriksaannya, selama perkawinan Tergugat tidak memberikan kewajiban nafkah kepada Penggugat, namun Nafkah anak yang diberikannya setiap bulan sejak pisah tinggal setahun terakhir ini sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Tergugat telah melakukan kedzaliman telah dibantu memenuhi kebutuhan rumah rangka makan sekeluarga dari gaji penggugat namun Tergugat sudah lupa. Maka sepatutnya perkara ini diputus dengan azas hukum cepat, sederhana dan berbiaya yang ditanggung Penggugat;

6. Bahwa dari awal gugatan ini dapat dirubah sebelum adanya persetujuan dari Tergugat, karena itu hak dari Kuasa Penggugat;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa kami tetap tegas menolak dalil dalil yang disampaikan Tergugat Konvensi kecuali apa yang kami akui dan ketahui kebenarannya dan mohon dituangkan kembali didalam isi permintaan cerai gugat kami;
2. Bahwa pada pokoknya kami mohon pertimbangkan ataupun legal reasoning di dalam isi putusan;
3. Bahwa dari awal perselisihan ini telah terjadi sampai ketiga kali perselingkuhan dan perzinahan yang telah dilakukan oleh Tergugat. Seorang penegak hukum offium nobile namun mencoreng korps sendiri, Penggugat memiliki bukti bukti semua nanti di tuangkan di dalam hukum acara pembuktian, sebagaimana di dalam 164 HIR;
4. Bahwa sejat awal seharusnya tahu, tujuan perkawinan dengan Allah SWT Mitsaqan Ghaliizha adalah perjanjian suci agung di hadapan Allah SWT sampai mati. Dari awal Tergugat hanya mengulur waktu untuk proses perceraian dan menuntut putusan aksesoiranya, dan perbuatan tersebut dzalim tentunya semua ada balasannya di hadapan Allah SWT;
5. Bahwa Penggugat telah memikirkan betul betul, untuk apa mempertahankan sebuah dosa yang kekal di dunia dan akhirat apalagi Penggugat Ibu dari 2 orang anak yang harus beripkir waras dan sehat setiap harinya. Maka sepatutnya perceraian dapat diputus di Pengadilan Agama Probolinggo;
6. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan mohon dipertimbangkan serta dituangkan didalam amar putusan;
7. Bahwa Penggugat sampai saat ini menolak seluruh dalil dalil Tergugat, kecuali kami ketahui dan akui kebenarannya;

8. Bahwa kami memohon menolak seluruh isi dalil konvensi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada pokoknya kami menolak Kumulasi perkara Hutang BERSAMA sebelum putusan perceraian di bacakan di dalam Amar putusan di depan Pengadilan. Azas dan Tujuan hukum untuk memberikan Keadilan, Kepastian dan Kemaanfaat, sebagaimana Gustav Radburch di dalam Teori Sosiologi sebagai wujud Hukum itu dan Azas Peradilan Cepat, sederhana dan berbiaya ringan sudah sepatutnya dijalankan.

Kemudian di dalam Hukum yang berlaku (Jurisprudensi), Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi:

Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;

Kemudian didalam Undang Undang Tentang Peradilan Agama, menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun Pengaturan Harta Bersama diatur di dalam Yurisprudensi yang lain Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424 K./Sip. 1959 tanggal 9 Desember 1959 di dalam isnya bahwa apabila telah terjadi perceraian maka masing masing Pihak Suami Pihak Istri mendapatkan setengah bagian dari Harta Bersama (Gono Gini).

Kami juga menyayangkan gugatan rekonvensi tergugat ini tidak cermat, bagaimana Tergugat Konvensi tidak melayangkan gugatan rekonvensi ini kepada BANK BRI SYARIAH Kantor Cabang Pembantu di Kota Probolinggo.

Bahwa kami pada pokoknya menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi yang tidak cermat dan tidak beralaskan hukum. Adagium yang kami selalu pegang Justisia Fiat Ruat Cooleaum, yang mana menegakkan hukum walau langit akan runtuh. Bukan dengan cara non prosedural dan tidak memiliki etika di dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum (*officium nobile*)

Kami Penggugat sudah mengalami Trauma berkali kali, sampai sakit, capek perasaan ini bila terus dihadapkan persoalan yang lama, mengurus anak sendiri yang selalu ditinggal oleh Tergugat dan tidak dapat kehidupan yang normal dengan Anak anak. Kami juga menyampaikan sampai dengan saat ini Tergugat dengan Anak anak tidak kami batasi untuk bertemu, ataupun memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Anak lainnya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon sekali kepada Majelis Hakim c.q Majelis Hakim Perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Dalil yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI

Menolak Dalil Tergugat Konvensi Untuk Seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh Dalil dalil Kuasa Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughras Tergugat Joni Eko Waluyo SH Bin Drs Misnu Mardoyo terhadap Penggugat (Fitria Putri Indriani S,KM Binti Supatman);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai dan putusan berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - 3.2 Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - 3.3 Nafkah Madliyah terhutang setahun terakhir sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

4. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo untuk menembuskan putusan nafkah ke tempat bekerja Tergugat (Kejaksaan Negeri Dompu) anak setiap bulan sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 15 % sampai anak umur 20 tahun (dua puluh tahun) dengan membayarkan langsung ke rekening Penggugat dengan nomor rekening Mandiri 1430024120568 atas nama Fitria Putri Indriani
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai memenuhi isi tuntutan Penggugat
6. Menetapkan Pemegang Hak asuh kedua orang anak yang bernama Naila Muazara Waluyo, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2013 dan Nizam Abidzar Waluyo Laki laki , lahir tanggal 23 april 2022 dengan tetap memberikan akses bertemu dengan kedua anaknya;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa, setelah jawab menjawab, Majelis Hakim terlebih dulu melakukan pemeriksaan insidentil mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam gugatan Rekonvensinya, atas hal tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan sita yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, maka pembuktiannya disusun secara terpisah, yakni pembuktian konvensi dan pembuktian rekonvensi;

Bukti Konvensi:

Bukti Penggugat Konvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Fitria Putri Indriani, S.KM Nomor 3574047005870001 Tanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 418/25/XI/2012 Tanggal 03 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-01102013-0017 atas nama Naila Muazara Waluyo lahir tanggal 20 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi dari dari Print Out foto-foto dan chat whatsapp antara Joni dan WIL bernama Sari, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joni Eko Waluyo, SH Nomor 3574041701130001 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nizam Abidzar Waluyo Nomor 3574-LU-17052022-0007 lahir tanggal 23 April 2022, oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;

7. Fotokopi dari Print Out Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Joni Eko Waluyo, S.H. Nomor R-18/N.2.7/Hkt.3/03/2024 yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun legalisasi tandatangan bisa dipindai secara elektronik, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.7;

8. Fotokopi dari Print Out Daftar gaji pegawai golongan III Kejaksaan Negeri Dompu atas nama Joni Eko Waluyo, S.H., bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut telah dilegalisasi oleh Kejaksaan Dompu, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.8;

B. Bukti Saksi:

Bahwa Penggugat Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Himalaya;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naila Muazara Waluyo dan Nizam Abidzar Waluyo;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sebelum puasa tahun 2024 pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar. Kejadiannya saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah sebelum bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran karena Pemicunya karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui ada Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Sari yang menelfon Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh karena saksi tidak pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan WIL;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dari pengaduan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sebelum bulan puasa tahun 2024 saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hanya jika kurang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi biasanya meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Kasi Intel di Kejaksaan Dompus;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Kasi Intel di Kejaksaan Dompus sejak pertengahan bulan April 2023;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertugas sebelumnya di Bangil sebelum di Dompus;

- Bahwa Selama di Bangil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu pulang ke rumah setiap harinya namun selalu di atas jam 9 (sembilan) malam;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah sejak pertengahan bulan April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya tinggal di rumah Saksi sejak suaminya dinas di Dompu tahun 2023;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ikut bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Dompu karena ibunya sakit;
- Bahwa Saksi mengizinkan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Dompu, silahkan saja Saksi tidak melarang dan tidak punya hak untuk melarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah karena ada masalah rumah tangga atau tidak;
- Bahwa Saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang dari dinas di Dompu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah Saksi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melayani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti melayani makan dan minumannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang sebanyak 2 (dua) kali selama bekerja di Dompu;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat tidak keluar bersama saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah pulang ke Probolinggo namun tidak menemui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menginap di rumah Saksi, melainkan menginap di Himalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tidak ada masalah komunikasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan telfon dari Kejaksaan Dompu tahun 2023
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah 1 (satu) kali ke Dompu selama 3 (tiga) hari, hal ini Saksi ketahui karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pinjam uang ke Saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi tidak mengetahui ATM Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada dimana;
- Saksi tahunya nafkah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikasihkan langsung kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menurut pengaduan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi;
- Bahwa Setiap harinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang mencukupi kebutuhan anaknya, kalau misalnya kurang baru Saksi bantu;
- Bahwa Tergugat pernah menyerahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi pada bulan Agustus 2023 lalu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memulangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjenguk mertuanya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Keponakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu tinggal di kediaman bersama di Himalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dulu tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Himalaya rumah berdua;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naila Muazara Waluyo dan Nizam Abidzar Waluyo;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih setelah lebaran tahun 2024 pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jalan bersama dengan WIL;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkata kasar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Kejaksaan NTB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Kejaksaan NTB;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Kejaksaan NTB dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat bertanya langsung kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang pulang selama setahun ini di NTB;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang pada saat Saksi lewat rumahnya ada mobilnya, walaupun tidak melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berada di Himalaya saat Saksi lewat di rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke Himalaya selama tugas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama pulang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi kerumah tempat tinggal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdinasi di Dompu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah menyerahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah karena masalah rumah tangga atau masalah pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terserah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja;

Bukti Tergugat Konvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bukti Eksepsi:

1. Fotokopi dari print out foto-foto kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda TKE.1;
2. Fotokopi dari print out chat whastapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda TKE.2;

Bukti Konvensi:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joni Eko Waluyo, S.H. NIK. 3574041406870001 tanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joni Eko Waluyo, S.H. Nomor 3574041701130001 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEp-IV-48/C.4/01/2023, bukti tersebut bermaterai

cukup, di-nazegelen pos, Kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.3;

4. Fotokopi dari print out Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Peraturan gaji pegawai negeri sipil, ukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.4;

5. Fotokopi dari print out Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.5;

6. Fotokopi dari print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, Kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.6;

7. Fotokopi dari print out daftar gaji pegawai golongan III Kejaksaan Negeri Dompu, ukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun legalisasi tandatangan bisa dipindai secara elektronik, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.7;

B. Bukti Saksi:

Bahwa Tergugat Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naila Muazara Waluyo dan Nizam Abidzar Waluyo;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar saat di Himalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat tinggal di Himalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak Tergugat kerja di Dompu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke Probolinggo Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menginap dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat bertengkar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pihak ketiga;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja di Kejaksaan Dompu, dulu bekerja di Bangil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama bekerja di Bangil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap hari pulang atau tidak;

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Dompu sejak tahun 2023;
- Bahwa Selama di Dompu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pulang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah ke Dompu untuk bertemu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, rumah Saksi dan ke rumah Himalaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menginap atau tidak di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi biasanya di Probolinggo selama satu minggu;
- Saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengajak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga pulang saat idul fitri karena pergi ke rumah Saksi berdua dan bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Pengaduan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komunikasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan dengan baik atau tidak;

- Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat berusaha untuk mengajak rujuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan meminta bantuan pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengembalikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orang tuanya, diantarkan pulang ke rumah orang tuanya untuk merawat ibunya yang sakit bukan untuk menceraikan;
- Bahwa Saksi pernah menjemput Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya ke Himalaya pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Bangil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi pagi-pagi;
- Bahwa Iya Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi satu kali, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersikeras tidak mau rujuk;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bertengkar di kediaman Saksi

2. SAKSI 4, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu tinggal di kediaman bersama di Himalaya;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naila Muazara Waluyo dan Nizam Abidzar Waluyo;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai jaksa di Dompu, sebelumnya di Bangil;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap hari selalu pulang selama di Bangil namun tidak tahu pulang jam berapa;
- Bahwa Selama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di Dompu sudah pulang 4 (empat) kali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke Probolinggo ke rumah istrinya dan Himalaya dari pengaduan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Himalaya pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Ya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah pergi ke Dompu bersama anak-anaknya untuk bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi mengetahui dari fotonya;
- Bahwa Iya pada saat idul fitri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang untuk sungkem;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ATM Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibawa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dulu pernah ada masalah namun sudah damai;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengakuinya;
- Bahwa Saksi sanggup merukunkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada masalah;
- Bahwa Iya Saksi pernah pernah dihubungi oleh Kejaksaan Dompu;
- Bahwa Saksi masih ingat pertanyaan Kejaksaan Dompu waktu itu seputar masalah rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Kejaksaan Dompu sekita 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi tidak tahu digunakan untuk apa;

Bahwa, karena saksi ke II dari Tergugat Konvensi dalam persidangan menyanggupi untuk kembali merukunkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada

saksi ke II Tergugat Konvensi untuk merukunkan keduanya, namun atas kesempatan yang diberikan, saksi ke II Tergugat Konvensi dalam persidangan menyatakan tidak berhasil mempertemukan keduanya sehingga dianggap tidak berhasil;

Bukti Rekonvensi:

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti ebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari Print Out Surat Pembiayaan Kendaraan atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada leasing, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda PR.1;
2. Fotokopi dan print out Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ma'al Ijarah atas nama Joni Eko Waluyo, S.H., bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda PR.2;
3. Fotokopi dari Print Out Jadwal Pembayaran Sewa Griya Faedah Milad 11 Skema MMQ, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda PR.3;
4. Fotokopi dan print out Sertipikat Hak Milik Nomor 03046 Kelurahan Triwung Lor atas nama Joni Eko Waluyo, S.H., bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda PR.4;
5. Fotokopi dari print out Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.1/83/425.117/2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda PR.5;
6. Fotokopi dari print out foto rumah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos,

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda PR.6

B. Bukti Saksi

Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Drs. Misnu Mardoyo bin Suparno, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi lupa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah kapan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama mobil dan rumah dan keduanya dibeli secara mencicil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang selain cicilan;
- Bahwa Rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di Himalaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli rumah tersebut dari pengaduan Tergugat dan pada saat direnovasi Saksi juga menunggu tukangnya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli rumah tersebut dibeli secara mencicil di bank dari pengaduan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga kredit dan jumlah cicilan rumah tersebut per bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama tenor cicilan dan bank apa yang menjadi tempat mencicil rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama pembayaran cicilan dilakukan dan apakah sudah lunas atau belum;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebelah utara rumah tersebut berbatasan dengan lahan kosong, sebelah timur berbatasan dengan sawah, sebelah selatan berbatasan dengan tetangga, sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, luas tanah rumah tersebut adalah 6 (enam) x 12 (dua belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Mobil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibeli kapan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli mobil karena melihat sendiri dan kadang diajak naik mobil tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, mobil tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga kredit dan jumlah cicilan mobil tersebut per bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama tenor cicilan dan bank apa yang menjadi tempat mencicil mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lama pembayaran cicilan selama 5 (lima) tahun namun mengetahui kalau mobil sudah lunas dari pengaduan istri saksi;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, mobil tersebut ditarik oleh leasing, lalu pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pindah tugas ke dompu mobil dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membeli mobil lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang penjualan mobil digunakan untuk apa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sepengetahuan Saudara, jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang mengendarai mobil sewaan atau naik transportasi umum;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mobilnya warna hitam merek avanza;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mobil tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan mobil dibagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di bank mana untuk cicilan rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil tersebut sebelum dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan penjualan mobil tersebut karena kesulitan keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah cicilan yang harus dibayarkan;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kesulitan membayar angsuran dari Pengaduan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan digunakan untuk apa;
- Bahwa Dulu ada 2 (dua), 1 (satu) Saksi pegang lalu Saksi kasihkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata hilang, lalu Saksi buat penggantinya, sedangkan yang asli di Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pegang kunci atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama setahun terakhir siapa yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi apakah pulang ke rumah tersebut saat pulang ke probolinggo;

2. Sri Gemi Asnawati, S.Pd. binti Astawi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 013 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi lupa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah tanggal 2 November 2012;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama mobil dan rumah dan keduanya dibeli secara mencicil;

- Bahwa Rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di Perum Himalaya 9B Nomor 12;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebelah utara rumah tersebut berbatasan dengan lahan kosong, sebelah timur berbatasan dengan sawah, sebelah selatan berbatasan dengan tetangga, sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah dan sempat ditinggali bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli rumah tersebut dibeli secara mencicil di bank dari pengaduan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga kredit dan jumlah cicilan rumah tersebut per bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama tenor cicilannya, namun mengetahui bahwa mencicil di BSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama pembayaran cicilan dilakukan dan apakah sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut pernah direnovasi berupa penambahan tempat jemuran di atas;
- Bahwa Mobil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibeli kapan Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengetahui merek mobil tersebut adalah avanza dan warnanya putih;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, mobil tersebut dibeli secara kredit selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga kredit dan jumlah cicilan mobil tersebut per bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual mobil tersebut dari pengaduan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Berdasarkan pengaduan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cicilannya Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang membayar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bercerita kepada Saksi harga jual mobil tersebut;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bercerita kepada Saksi uang hasil penjualan dibagi;
- Bahwa Iya, saat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada di dompu Saksi tidak pernah melihat mobil tersebut;
- Bahwa Kredit rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berlangsung dan tidak dioperkreditkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil tersebut saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi di dompu;
- Bahwa Saksi saat berada di Himalaya tidak pernah liat mobil disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengapa mobil tidak ada lagi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita akan menjual mobil namun tidak mendapat respon dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akhirnya izin ke Saksi ya Saksi jawab silahkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan sisa dari uang penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi minta sendiri kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Uang hasil penjualan mobil digunakan untuk membayar tanggungan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tanggungan yang dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ialah BPKB pernah digadaikan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, kunci ada 1 di bapak dan 1 ada di Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Iya, rumah tersebut tidak ditempati sejak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dompu;
- Bahwa Iya, Saksi pernah mengambil barang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di rumah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensinya, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa dari Saksi Pertama, Bapak Supatman sebagai Ayah kandung Penggugat, menyampaikan pada intinya tidak ada kebahagiaan setahun terakhir ini dan Penggugat selama ini bertempat tinggal dengan orangtuanya sendiri. Bahkan Bapak kandung saya juga pernah melihat pertengkaran dengan Joni Eko Waluyo dikarenakan saya mengetahui

bahwa Joni Eko Waluyo Bin Misnu Mardoyo masih berhubungan dengan selingkuhan wanita nya yang Bernama sari serta Joni Eko Waluyo pernah menyerahkan saya kepada bapak Supatman dan mengisyaratkan ingin berpisah dengan saya

Kemudian bapak Supatman juga kadang meminjamkan uang kepada saya untuk kebutuhan saya dan anak - anak dikarenakan bapak Joni tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pada intinya Bapak Supatman sudah tidak bisa melihat kesedihan terus menerus dan harus menyaksikan kehidupan anak dan cucu di dalam kesengsaraan.

Bapak Supatman juga menerangkan terkait permasalahan perselingkuhan ini sudah ketiga kalinya dan dikawinkan lagi ketiga kalinya (rujuk/kawin baru) namun perilaku Saudara Joni Eko Waluyo tetap sama dan tidak berubah. Adapun Bapak Supatman berpesan untuk rumah tangga dikembalikan kepada berdua karena bapak Supatman pernah dikirim video oleh Joni Eko Waluyo bahwa orang tua tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga anaknya.

2. Bahwa Saksi kedua (Endang Susilowati) juga menyampaikan hal yang sama selama ini tinggal bersama orang tua kandungnya di Perumahan Cangkring dan tidak pernah melihat di rumah Himalaya lagi dan mengetahui suami penggugat Joni Eko Waluyo terakhir lebaran untuk bertamu dan mengetahui permasalahan adanya perselingkuhan dijelaskan oleh Penggugat sendiri dan keponakan saya pada intinya memasrahkan permasalahan kepada berdua sehingga bisa cepat selesai.

3. Menurut Saksi ketiga (Mertua saya) Bapak Misnu Mardoyo pernah melihat saya dan anaknya Joni Eko Waluyo bertengkar dan pernah menjadi saksi dalam laporan kasus perselingkuhan. Beliau memasrahkan kepada pengadilan untuk mendamaikan saya dan Joni Eko Waluyo

4. Menurut Saksi keempat (Mertua saya) Ibu Sri Gemi Asmawati juga telah menyampaikan pernah dipanggil pihak kejaksaan terkait adanya perselingkuhan yang dilakukan Joni Eko Waluyo dan tidak

mengetahui bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada putranya. Selain itu Joni Eko Waluyo juga meminjam uang kepada ibunya tanpa sepengetahuan istrinya dan tidak jelas dipergunakan untuk apa saja. Beliau bersedia untuk mempersatukan Kembali anak dan menantunya;

5. Saya pun menyitir menurut Pendapat ahli di dalam kajian pustakanya, **Roeslan** dan **Sudarto** definisi Tindak Pidana adalah Perbuatan Jahat atau tindak kejahatan yang diatur oleh Pembentuk Undang Undang. Pada intinya, kasus ini bisa kami laporkan terhadap tindak pidananya namun anak - anak saya pastinya memiliki ayah terpidana dan tidak mendapatkan nafkah atau biaya hidup sehari harinya. Kami memohon kepada Majelis hakim mempertimbangkan kembali hukuman disiplin yang diberikan terhadap Saudara Joni Eko Waluyo dimana telah terjadi perbuatan zina.

6. Kemudian kami sering merasakan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) baik secara psikis dan penelataran di dalam rumah tangga. Seperti kata kata Pelacur, lebah penghisap madu, hanya memanfaatkan uangnya saja, istri gemuk, sehingga membuat saya minder, takut, tersiksa setiap saat kejiwaan saya.

Bapak Joni Eko Waluyo juga sering meninggalkan saya saat hamil anak kedua. Dia jarang pulang dengan alasan bekerja dan hal itu berlanjut hingga anak kedua saya lahir dimana dalam proses tersebut saya membutuhkan dukungan dari suami namun dia lebih mementingkan selingkuhannya,

7. Saya berkeyakinan gaji yang diberikan tempat kerja saudara Joni Eko Waluyo bisa lebih besar dari yang kami sampaikan di dalam pembuktian surat, karena selama kurang lebih menikah 12 tahun hanya diberikan sekitar 1 juta sampai dengan 1,5 juta setiap bulannya yang sangat jauh dari tuntutan Penggugat.

8. Keterangan pembuktian harta bersama, pada intinya Bapak Misnu Mardoyo, tidak mengetahui mengenai pembelian mobil dan rumah antara Penggugat dengan Tergugat, yang beliau ketahui selama ini yang

memegang kunci setahun terakhir adalah Bapak Misnu dengan Bapak Joni Eko Waluyo.

Saksi juga mengetahui selama ini, Penggugat juga tidak pernah lagi tinggal di rumah tersebut dan tinggal di rumah orang tua penggugat bersama anak-anak penggugat. Bapak Joni Eko Waluyo sudah tidak pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat sejak pindah tugas ke Dompus;

9. Saksi Bu Sri Gemi Asmawati juga menerangkan bahwa penjualan mobil sudah sepengetahuan orang tua Tergugat dan juga menerima hasil penjualan mobil sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan rumah yang ditempati adalah rumah kredit yang masih dibayarkan angsurannya.
10. Bahwa dari Pendapat saksi saksi dan surat hukuman disiplin dan gaji yang diterima oleh suami saya setiap bulannya, sekiranya Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat Joni Eko Waluyo SH Bin Drs Misnu Mardoyo terhadap Penggugat (Fitria Putri Indriani S, KM Binti Supatman);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai dan putusan berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - 3.3. Nafkah Madliyah terutang setahun terakhir sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo untuk menembuskan putusan nafkah ke tempat bekerja Tergugat (Kejaksaan Negeri Dompus) anak setiap bulan sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 15 % sampai

anak umur 20 tahun (dua puluh tahun) dengan membayarkan langsung ke rekening Penggugat dengan nomor rekening Mandiri 1430024120568 atas nama Fitria Putri Indriani;

5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai memenuhi isi tuntutan Penggugat

6. Menetapkan Pemegang Hak asuh kedua orang anak yang bernama Naila Muazara Waluyo, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2013 dan Nizam Abidzar Waluyo Laki laki, lahir tanggal 23 April 2022 dengan tetap memberikan akses bertemu dengan kedua anaknya;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada eksepsi dan Jawaban, duplik juga Gugatan Rekonvensi maupun Replik Rekonvensi;

1. Gugatan Cerai PENGGUGAT masih sangat prematur

Bahwa Dalam Fakta persidangan berdasarkan bukti TKE-1 dan TKE-2 dan saksi(SUPATMAN,ENDANG,SRI GEMI ASMAWATI, MISNU MARDOYO)jelas telah terbukti bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Bahwa tidak adanya penyangkalan atas EKSEPSI TERGUGAT dalam Konvensi tersebut merupakan suatu

fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih bersama-sama dan tidak berpisah tempat tinggal hingga saat ini masih tetap berkomunikasi layaknya suami istri dan pada bulan Februari 2024 PENGGUGAT masih bersama mendampingi kegiatan Ibu Ikatan Adhyaksa Dharmakarini di Kejaksaan Negeri Dompu dimana TERGUGAT menjalankan tugasnya dan berhubungan layaknya suami istri dan terakhir hari Raya Idul Fitri bulan April 2024 masih bersama-sama merayakannya dengan PENGGUGAT, jadi tidak benar jika pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi sejak 4 tahun yang lalu, yang dibuktikan dengan lahirnya anak kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal 23 April 2022, dan Para saksi tidak ada sama sekali yang mengetahui adanya pertengkaran, sehingga Gugatan Cerai PENGGUGAT masih sangat Prematur, sehingga patut dan selayaknya apabila Gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan TERGUGAT dan PENGGUGAT masih sering berkomunikasi baik dan TERGUGAT terikat dinas dengan bekerja di Dompu NTB, setiap satu bulan sekali selalu pulang ke kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini;

2. Perubahan Gugatan Cerai PENGGUGAT Tidak Lengkap, Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel)

Bahwa tidak adanya penyangkalan atas EKSEPSI TERGUGAT dalam Konvensi point 4 tersebut merupakan suatu fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT baik secara mandiri maupun dikuasakan tidak ada perbedaan terkait dengan gugatan yang sudah diajukan dengan perubahan gugatan tetap mengacu pada Pasal 127 Rv, bahwa PENGGUGAT dalam REPLIKnya point 4 tidak mampu untuk membantah dalil eksepsi TERGUGAT, sehingga semakin membuktikan bahwa perubahan gugatan PENGGUGAT tertanggal 04 April 2024,

terdapat beberapa ketidakjelasan atau kekaburan, ternyata perubahan gugatan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv, karena dengan jelas perubahan tersebut telah menambahkan dan merubah Posita Gugatan yang mana telah dimintakan dalam Petitumnya. Sedangkan dalam Pasal 127 RV disebutkan **"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."**

sehingga maksudnya menjadi tidak jelas, gelap, samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "*obscure libel*" dan sebagai akibat hukumnya Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak dapat menerima seluruh alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Penggugat dan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan bukti TK-1 Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 November 2012 dihadapan pejabat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 418/25/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo pada tanggal 03 November 2012;
 - Bahwa ditemukan Fakta persidangan berdasarkan keterangan Alat Bukti Saksi(SUPATMAN,ENDANG,SRI GEMI ASMAWATI, MISNU

MARDOYO) dan alat bukti Surat yang diajukan PENGGUGAT(**Bukti P-4,P-5,**) bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir 2 orang anak yang masih dibawah umur bernama NAILA MUAZARA WALUYO dan NIZAM ABIDZAR WALUYO yang saat ini dalam asuhan PENGGUGAT.

- Bahwa terbukti juga dalil dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pada Jawaban dan dupliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi((SUPATMAN,ENDANG,SRI GEMI ASMAWATI, MISNU MARDOYO) dan bukti surat bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orangtua PENGGUGAT namun saat ini TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT karena bekerja, dan sekarang TERGUGAT dirumah dinas,. Fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT sangat berkeberatan apabila harus satu rumah dengan orang tua PENGGUGAT, yang pada intinya TERGUGAT menginginkan agar PENGGUGAT dengan TERGUGAT haruslah berkehidupan mandiri dan membentuk keluarga kecil yang bahagia tanpa merepotkan kedua orang tua PENGGUGAT, untuk mewujudkan hal tersebut TERGUGAT sebagai suami yang sangat bertanggungjawab telah membeli dan memiliki rumah bersama dan ditinggali bersama di alamat Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri Blok E1 RT.004 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota probolinggo Provinsi Jawa Timur, dan TERGUGAT tidak pernah meninggalkan PENGGUGAT, TERGUGAT bekerja karena terikat dinas yang mengharuskan TERGUGAT harus bersedia berpindah-pindah tugas dan ditempatkan dimana saja seluruh wilayah Indonesia, namun TERGUGAT tetap pulang minimal 1 bulan sekali ke kediaman bersama di Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.004 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota probolinggo Provinsi Jawa Timur, dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah lahir dan nafkah batin terhadap PENGGUGAT hingga saat ini, dan TERGUGAT

dari sejak menikah sudah mengajak PENGGUGAT untuk mengikuti kemanapun TERGUGAT berdinass namun PENGGUGAT selalu menolaknya dengan alasan orangtua dan PENGGUGAT anak tunggal.

- Bahwa dalam Fakta persidangan PENGGUGAT mendalilkan bahwa pertengkaran diakibatkan karena TERGUGAT berselingkuh namun PENGGUGAT tidak mampu membuktikan bahwa TERGUGAT berselingkuh dari alat bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak ada satupun bukti surat tersebut yang menyatakan TERGUGAT telah berselingkuh ataupun tidak adanya putusan pidana terkait perselingkuhan TERGUGAT karena memang tidak pernah terjadi;
- Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh TERGUGAT(P-5 s/d P-7) justru terungkap fakta yang menguatkan dalil eksepsi dan jawaban TERGUGAT bahwa benar tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus, bukti T-6 yang diajukan PENGGUGAT sama sekali tidak membuktikan adanya hasil yang menyatakan adanya perselingkuhan, bukti P-6 s/d P-7, bahwa alat bukti berupa chat WA dari foto yang difoto tanpa menunjukkan secara pasti percakapan tersebut antara siapa dengan siapa, dan terkait keabsahan daripada bukti tersebut tidak dapat dipastikan keotentikannya karena alat bukti WA jika dijadikan alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formil dan materiilnya sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terlebih chat WA tersebut tidak dibuka aslinya di HP, PENGGUGAT juga tidak mampu menunjukkan chat WA asli di dalam HP tersebut pada saat pembuktian di dalam persidangan, PENGGUGAT juga tidak mampu menunjukkan secara utuh percakapan tersebut dan PENGGUGAT tidak mampu membuktikan percakapan tersebut milik siapa dan Nomor telepon milik siapa juga tidak dicantumkan,PENGGUGAT hanya menunjukkan transkrip percakapan sepotong demi sepotong yang dianggap menguntungkan bagi PENGGUGAT dengan penafsirannya sendiri. Adapun syarat formil yang sudah disebutkan diatas yaitu yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut Undang-Undang harus dalam bentuk tertulis dan yang termasuk syarat materiil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dalam banyak hal **dibutuhkan digital forensik**. Selain itu juga diatur dalam Konvensi International Hak-Hak Sipil dan politik yang terdapat ketentuan mengenai tidak boleh siapapun mencampuri permasalahan pribadi seseorang, sehingga pada intinya menerangkan bahwa Hak Pribadi tidak dicampuri atau diganggu urusan pribadi seperti kerahasiaannya, keluarga, kerabat atau rumah tangga, kehormatan, surat menyurat atau komunikasi pribadi). Maka berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada satu orangpun yang berhak mencampuri masalah pribadi seseorang.

- bahwa tidak terbantahkan lagi dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat(TK-4 s/d TK-10) gaji TERGUGAT telah diatur dengan jelas besarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sehingga tidak ada yang dimanipulasi dan besaran gaji TERGUGAT **setiap bulannya adalah sebesar RP.4.155.528,-(empat juta seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan rupiah)** sedangkan terdapat tambahan Tunjangan Kinerja diluar gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 yang jelas untuk kebutuhan dan penunjang kinerja daripada Tugas TERGUGAT sehari-hari ditempat dinas, dan antara gaji dan tunjangan kinerja tidak dapat dijadikan satu, karena apabila dijadikan satu tentunya akan menghambat kinerja daripada TERGUGAT sebagai seorang PNS Kejaksaan dalam melakukan pekerjaannya juga jabatannya, terlebih Tunjangan Kinerja tersebut besarannya adalah tidak pasti setiap

bulannya tergantung dari jabatan juga absensi daripada TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT berdinasi/bertugas ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia, yang tidak selalu mendapatkan sebuah jabatan terlebih PENGUGAT tidak berkenan mengikuti TERGUGAT kemanapun ditugaskan, sehingga **permintaan untuk membayar Nafkah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)**dalam perubahannya menjadi Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Mutah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dalam perubahannya menjadi Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) tersebut TERGUGAT tolak karena tidak rasional dan diluar batas kemampuan TERGUGAT sebagai PNS yang jelas aturan mengenai gajinya, dan tidak perlu adanya Nafkah Madliyah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana Perubahannya menjadi Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), adalah suatu hal yang tidak perlu TERGUGAT penuhi dikarenakan hingga saat ini tidak ada nafkah terutang kepada PENGUGAT mengingat seluruh atm gaji untuk Nafkah PENGUGAT sudah diberikan dan dipegang oleh PENGUGAT dari sejak awal menikah, jadi jelas tidak ada nafkah terutang yang perlu TERGUGAT penuhi hingga saat ini;

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam fakta persidangan(berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan bukti surat TK-9 tidak terbantahkan dan tidak terelakkan lagi Bahwa TERGUGAT bekerja sebagai PNS, aturan mengenai Nafkah anak bagi PNS yang telah bercerai telah jelas biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx ("PNS"), yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana Telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, Kemudian, pembagian gaji adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya, sedangkan dalam perkara a quo perceraian bukanlah kehendak

daripada TERGUGAT sehingga tidak ada pembagian gaji untuk PENGGUGAT melainkan untuk anak saja, dan besaran gaji TERGUGAT setiap bulannya adalah RP.4.155.528,-(empat juta seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan rupiah), Sehingga jelas bahwa untuk anak-anak adalah 1/3 daripada Gaji TERGUGAT tersebut;

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap mengenai bukti keterangan para saksi dan bukti surat TK-1 s/d TK-10 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga membenarkan dan tidak ada penyangkalan terhadap bukti-bukti surat saksi-saksi terkait gugatan cerai yang mana tidak adanya penyangkalan terhadap dalil gugatan tersebut semakin menguatkan dalil gugatan PENGGUGAT masih sangat prematur;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti PR-1 s/d PR-5 serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti selama dalam perkawinan terdapat harta bersama dengan rincian:

a. Hutang Bersama in casu obyek sengketa I

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama berupa fasilitas kredit/ Pembayaran Sewa Griya FAEDAH MILAD 11 SKEMA MMQ di PT. BANK BRISYARIAH Kantor Cabang Pembantu di Kota Probolinggo dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan(SP3) Nomor 090 KCP-PROB/SP3/11/2019, tanggal 22 November 2019 dengan tujuan kredit untuk membiayai pembelian rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.004 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi)(tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal 27 November 2019 s/d 27 November 2034

dengan jumlah pinjaman/kredit/ total nilai sewa sebesar Rp.231.044.298,20-(dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah duapuluh sen) dengan pembayaran di dua puluh empat bulan pertama setiap bulannya sebesar Rp. 1.168.189,81(satu juta seratus enampuluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) dan pembayaran di bulan ke 25 s/d bulan 180 setiap bulannya sebesar Rp.1.301,331,68(satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh delapan sen),

Bahwa tidak ada penyangkalan dan bantahan dari Tergugat Rekonvensi akan Hutang bersama tersebut sehingga dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain dan sudah selayaknya bahwa hutang bersama tersebut untuk dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan menyatakan separuhnya adalah kewajiban dari Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi adalah kewajiban dari Tergugat Rekonvensi;

b. Harta Bersama

Bahwa terungkap fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat PENGGUGAT REKONVENSI PR-1 s/d PR-5 bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya telah memperoleh Harta Bersama (Harta Gono Gini), yang dalam perkara ini disebut sebagai Obyek sengketa II yaitu:

1. 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi N 1544 RU atas nama JONI EKO WALUYO, Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.1 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut belum dibagi berdua secara adil hingga saat ini

2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.004 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi(tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Gang
Timur : Sawah
Utara : Jalan Gang
Selatan : Rumah Warga

Bahwa tidak ada penyangkalan dan bantahan dari Tergugat Rekonvensi akan harta bersama tersebut sehingga dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain dan sudah selayaknya bahwa harta tersebut untuk dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan menyatakan separuhnya adalah hak dari Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi adalah hak bagian dari Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa dalam persidangan a quo Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memperkuat dalilnya telah menyajikan dokumen-dokumen bukti yang diajukan sebagai Bukti-bukti Formil dan telah Lunas Bea Materai sebagaimana peraturan yang berlaku yang ditandai dengan bukti sebagaimana terlampir dan terperinci sebagaimana telah disampaikan dan diperiksa di dalam persidangan pembuktian, bahwa selain pembuktin formal, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana telah diperiksa dan dicatat dalam persidangan pembuktian.

6. Bahwa kedua saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui secara pasti dan detail kenapa terjadi pertengkaran antara

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena hanya mendapatkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga kualitas keterangan saksi patut untuk diabaikan karena merupakan saksi testimonium de auditu, tidak mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung kejadiannya;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT kabur dan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT masih sangat Prematur;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Cerai dan Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya sebagaimana tersebut dalam gugatan cerai PENGGUGAT tanggal 15 Maret 2024 dan Replik PENGGUGAT tertanggal 20 Mei 2024 dengan perkara Nomor 133/PDT.G/2024/PA.Prob;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik TERGUGAT Konvensi dan REPLIK REKONVENSI PENGGUGAT dengan REKONVENSI untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;

2. Menetapkan dan menyatakan **hutang bersama** berupa fasilitas kredit/ Pembayaran Sewa Griya FAEDAH MILAD 11 SKEMA MMQ di PT. BANK BRISYARIAH Kantor Cabang Pembantu di Kota Probolinggo dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan(SP3) Nomor 090 KCP-PROB/SP3/11/2019, tanggal 22 November 2019 dengan tujuan kredit untuk membiayai pembelian rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi (tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal 27 November 2019 s/d 27 November 2034 dengan jumlah pinjaman/kredit/ total nilai sewa sebesar Rp. 231.044.298,20- (dua ratus tiga puluh satu juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah duapuluh sen) dengan pembayaran di dua puluh empat bulan pertama setiap bulannya sebesar Rp. 1.168.189,81 (satu juta seratus enampuluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) dan pembayaran di bulan ke 25 s/d bulan 180 setiap bulannya sebesar Rp. 1.301,331,68 (satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh delapan sen) adalah merupakan Hutang bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dan mohon di bagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan menyatakan separuhnya adalah Kewajiban dari Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi adalah Kewajiban dari Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan dan menyatakan **harta bersama** Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi N 1544 RU atas nama JONI

EKO WALUYO, Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.1 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut belum dibagi berdua secara adil hingga saat ini;

2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter persegi)(tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat	: Jalan Gang
Timur	: Sawah
Utara	: Jalan Gang
Selatan	: Rumah Warga

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) harta bersama berupa:

1) 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Merek Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi N 1544 RU atas nama JONI EKO WALUYO, Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.1 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut belum dibagi berdua secara adil hingga saat ini;

2) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Perumahan Nafira Griya Asri 2 Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3046/Triwung Lor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 01364/Triwung Lor/2019, seluas 72 M2(tujuh puluh dua meter

persegi(tujuh puluh dua meter persegi, dengan NIB 12.08.01.02.03334, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Gang
Timur : Sawah
Utara : Jalan Gang
Selatan : Rumah Warga

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari keterlambatan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan maka dilelang di muka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya gugatan cerai ini.

Subsider:

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi tersebut;
2. Bahwa Memperhatikan gugatan PENGUGAT tertanggal 15 Maret 2024 yang mengambil dasar pasal 38 huruf b jo Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa PENGUGAT telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah TIDAK BENAR dan justru PENGUGATlah yang banyak kesalahan dengan tidak memposisikan diri PENGUGAT sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, tidak mau mendampingi TERGUGAT yang notabene pekerjaannya sebagai xxxxxxxx xxxxxx yang mengharuskan bertugas di seluruh wilayah Indonesia, sering menolak memberikan nafkah batin terhadap TERGUGAT, PENGUGAT lebih peduli terhadap orang tua kandungnya daripada TERGUGAT sebagai suaminya dan PENGUGAT meninggalkan rumah bersama di Jalan Himalaya Gg. XIB Perum Nafira Griya Asri Blok E1 RT.003 RW.004 Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Dalam hal pemberian nafkah TERGUGAT selalu memberikan sesuai kebutuhan PENGUGAT dan tidak ada sejumlah nafkah yang diberikan kepada pihak lain. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan PENGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Psal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh PENGUGAT sendiri, karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada TERGUGAT maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, sehingga gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 1981 yang menyatakan penyebab "*perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai* berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975".

3. Gugatan Cerai PENGUGAT masih sangat prematur

Bahwa pengertian percekcoan tidak bisa diasumsikan dan dimaknai sebagai alasan perceraian dalam arti sempit, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 hukum Perkawinan huruf b ayat 2 disebutkan bahwa :

"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"

Jadi berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 hukum Perkawinan huruf b ayat 2 tersebut jelas bahwa Gugatan Cerai yang diajukan PENGUGAT adalah masih sangat prematur, sehingga patut dan selayaknya apabila Gugatan cerai yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan TERGUGAT dan PENGUGAT masih sering berkomunikasi baik dan TERGUGAT terikat dinas dengan bekerja di Dompu NTB, setiap satu bulan sekali selalu pulang ke kediaman bersama PENGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini;

Bahwa dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang ijin perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pasal 17 dan pasal 18 ayat (3) belum dilaksanakan terhadap PENGGUGAT maupun TERGUGAT, sehingga patut dan selayaknya apabila Gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya Tidak Dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan TERGUGAT merupakan Pegawai Kejaksaan dan PENGGUGAT merupakan Ibu Ikatan Adhyaksa Dharmakarini yang harus tunduk dan patuh pada peraturan tersebut, yang mana Pasal 18 ayat (3) tersebut masih belum dilaksanakan;

4. Perubahan Gugatan Cerai PENGGUGAT Tidak Lengkap, Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel).

Bahwa Memperhatikan perubahan gugatan PENGGUGAT tertanggal 04 April 2024, terdapat beberapa ketidakjelasan atau kekaburan, ternyata perubahan gugatan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv, karena dengan jelas perubahan tersebut telah menambahkan dan merubah Posita Gugatan yang mana telah dimintakan dalam Petitumnya. Sedangkan dalam Pasal 127 RV disebutkan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*".

Oleh karena ketiadaan aturan dalam HIR dan RBG mengenai Perubahan Gugatan, maka digunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang secara praktik hal tersebut diperbolehkan dan telah ditegaskan secara jelas dalam Buku II Teknis Peradilan Perdata Umum huruf K yaitu :

- a. *Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).*
- b. *Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah*

atau menyimpang dari kejadian materil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).

c. *Perubahan gugatan dilarang :*

-Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).

-Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Selain daripada itu Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut :

a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri."

Halaman 106 dari 131 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob

Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang”. Berikut adalah beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan :

- a. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;
- b. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;
- c. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Oleh karena itu Perubahan Gugatan PENGGUGAT yang demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa Gugatan cerai PENGGUGAT pada perkara *a quo* adalah gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk kabur dan tidak jelas (*obscuur*) karena ternyata setelah meneliti dan mencermati seluruh gugatan tersebut, terdapat pertentangan antara posita dengan petitumnya, oleh karena itu gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan

tanggapannya dalam replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tertanggal 20 Mei 2024 sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti:

1. Fotokopi dari print out foto-foto kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda TKE.1;
2. Fotokopi dari print out chat whastapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda TKE.2;

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan eksepsi kewenangan absolut (kewenangan mengadili) melainkan eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi dan eksepsi tersebut diajukan secara bersama-sama pada saat agenda jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ekspesi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi pasal 133 dan pasal 136 HIR, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanggapan/jawaban dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait eksepsi tersebut, Majelis Hakim memahami ada 3 (tiga) hal pokok eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai :

1. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar;
2. Gugatan Penggugat Prematur;
3. Perubahan Gugatan Cerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Lengkap, Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut;

a. Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar dan Prematur.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar karena guatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh keduanya karena kesalahan yang disangkakan. Terhadap eksepsi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti Fotokopi dari print out foto-foto kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2024 (TKE.1) dan Fotokopi dari print out chat whastapp antara Penggugat dan Tergugat (TKE.2), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah dan mempelajari bahwa Eksepsi tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan pokok perkara dalam Konvensi, sehingga hanya dapat diketahui kebenaran dalilnya setelah menganalisis dan mempertimbangkan bukti-bukti dari para pihak, maka berdasarkan hal tersebut dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar, patut untuk ditolak;

b. Gugatan Penggugat Prematur.

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah prematur dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih sering berkomunikasi dengan baik, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah dan mempelajari bahwa Eksepsi tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan pokok perkara dalam Konvensi, sehingga hanya dapat diketahui kebenaran dalilnya setelah menganalisis dan mempertimbangkan bukti-bukti

dari para pihak, maka berdasarkan hal tersebut eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi prematur, patut untuk ditolak

c. Perubahan Gugatan Cerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Lengkap, Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjelaskan pada pokoknya bahwa perubahan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur (Obscure Libel) karena dengan jelas perubahan tersebut telah menambahkan dan merubah posita gugatan yang mana telah dimintakan dalam petitumnya, sehingga perubahan gugatan tersebut telah mengubah atau menambah pokok gugatannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan hanya dikenal dalam pasal 127 Rv dan tidak dapat dijumpai dalam HIR., namun demikian terjadinya kekosongan hukum tidak boleh dijadikan dasar untuk menghalangi hak seseorang untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim masih dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat dan dapat dipergunakan untuk mengisi kekosongan hukum, di samping itu dalam praktiknya perubahan gugatan telah berlangsung lama dalam dunia peradilan di Indonesia dengan merujuk pada pasal 127 Rv, oleh karenanya dalam hal perubahan gugatan Majelis Hakim akan mendasarkan pada pasal 127 Rv sebagai pijakan dalam mengadili eksepsi perubahan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 127 RV menyebutkan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*". Oleh karenanya, berdasarkan pasal tersebut perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dapat dibenarkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mengenai dalil posita tentang sebab pertengkaran

antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta posita dan petitum terkait dengan besaran pembebanan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah iddah, mut'ah dan mengenai nafkah anak, yang mana perubahan tersebut menurut Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai perubahan besaran tuntutan yang merugikan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Namun bukan berarti perubahan besaran tuntutan tersebut termasuk sebagai kategori mengubah atau menambah pokok perkara, hal ini dikarenakan perubahan tersebut tidak mengubah hal-hal yang menjadi dasar tuntutan atau bahkan tidak mengubah substansi dari gugatan. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Perubahan Gugatan Cerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Lengkap, Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel), patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka semua hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam eksepsi dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Penggugat, sedangkan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 84/Kuasa/IV/2024/PA.Prob tanggal 05 April 2024, surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dipersidangan sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa namun demikian kuasa Penggugat tersebut pada persidangan dengan agenda Kesimpulan, telah dicabut kuasanya oleh Penggugat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara peridangan, oleh karenanya sesuai dengan pasal 1814 KUHPerdara, Kuasa Penggugat sejak agenda kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan tidak memiliki wewenang untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Tergugat tertanggal 23 Maret 2024 dan tanggal 25 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 71/Kuasa/III/2024/PA.Prob tanggal 25 Maret 2024, surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

Kuasa para Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa para Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Tergugat tersebut untuk beracara mendampingi dan/atau mewakili Tergugat dipersidangan sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Izin Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh Surat Izin Perceraian berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor R.800.1.6.2/243/425.203/2024, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Probolinggo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, telah terpenuhi;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi dengan perantara mediator non hakim Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tidak mengubah substansi dari pokok perkara, maka berdasarkan pasal 127 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian dan membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran, pada tanggal 03 November 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/25/XI/2012, tanggal 03 November 2012;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Naila Muazara Waluyo, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2013 dan 3.2. Nizam Abidzar Waluyo, Laki – Laki, lahir tanggal 23 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orangtua Penggugat, namun saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena bekerja, dan sekarang Tergugat

bertempat tinggal di rumah Dinas Kejaksaan Negeri Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat point 4 adalah tidak benar, Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon keadaannya harmonis dan tidak benar jika sejak tahun 2020 dikatakan tidak harmonis dan mulai goyah, dan tidak pernah ada orang ketiga didalam kehidupan Tergugat selama pernikahan;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat point 5 s/d 9 adalah tidak benar, Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat point 9 s/d 12 dikarenakan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 174 HIR, namun perkara a quo adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat dibebani

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Pertimbangan Kualifikasi Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Konvensi, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Fitria Putri Indriani, S.KM, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pengugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti identitas Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 418/25/XI/2012 Tanggal 03 November 2012, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan Hukum Pengugat dengan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 03 November 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naila Muazara Waluyo, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak Penggugat dan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti anak yang bernama Naila Muazara Waluyo, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2013 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu Fotokopi dari Print Out foto-foto dan chat whatsapp antara Joni dan WIL bernama Sari merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat di cocokkan dengan sumber aslinya dan tidak dilakukan digital forensic, sehingga ketiga alat bukti tersebut tidak dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility), maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.5 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joni Eko Waluyo, SH, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020

tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti susunan keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nizam Abidzar Waluyo, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak Penggugat dan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti anak yang bernama Nizam Abidzar Waluyo, Laki – Laki, lahir tanggal 23 April 2022 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yaitu Fotokopi dari Print Out Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Joni Eko Waluyo, S.H., merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, tidak dilakukan digital forensik namun namun alat bukti tersebut pada legalisasi tandatangan bisa dipindai secara elektronik, sehingga alat bukti tersebut secara tidak langsung dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility), maka alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal

16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga secara materil yang berkaitan dengan perkara a quo telah terbukti Tergugat dijatuhi hukuman disiplin atas persetubuhan di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, P.8 yaitu Fotokopi dari Print Out Daftar gaji pegawai golongan III Kejaksaan Negeri Dompu atas nama Joni Eko Waluyo, S.H merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak dapat mencocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut telah dilegalisasi oleh Kejaksaan Dompu, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil P.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Penghasilan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp.6.837.700,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas keterangan kedua saksi dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah orang dekat Penggugat, sudah dewasa serta sudah disumpah dan tidak halangan bagi keduanya untuk memberikan kesaksian dipersidangan, sehingga kedua Saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap materil keterangan 2 (dua) saksi Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 1 dari Penggugat yang bernama SAKSI 1 memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun volume pertengkaran yang dilihat oleh saksi tersebut hanya terjadi sebanyak satu kali dan pertengkaran baru terjadi sejak Bulan Puasa tahun 2024. Di samping itu, saat Tergugat pulang dinas dari Dompu, Tergugat pulang ke rumah saksi dan Penggugat melayani Tergugat seperti melayani makan dan minumannya;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 dari Penggugat yang bernama SAKSI 2 tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Begitu pula ketika Tergugat berdinas di Dompu, saksi memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri melainkan hanya penuturan dari Penggugat, karenanya keterangan tersebut hanya berkualifikasi sebagai *testimonium de auditu*. Maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi ke 1 dari Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kesaksian tersebut tidak dapat membuktikan dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Keterangan saksi ke 1 dari Penggugat tersebut juga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi ke 2 karena saksi ke 2 tersebut tidak mengetahui sama sekali kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena alat bukti tersebut tidak didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut dikualifikasikan sebagai unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi) sebagaimana ketentuan pasal 169 HIR dan 1905 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Pertimbangan Kualifikasi Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 sampai dengan T.7) dan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joni Eko Waluyo, S.H., merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti identitas Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joni Eko Waluyo, SH, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti susunan keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.3 yaitu Fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEp-IV-48/C.4/01/2023, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Tergugat sebagai Pegawai Kejaksaan yang ditugaskan di Dompu, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti Tergugat ditugaskan menjadi Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.4 yaitu Fotokopi dari print out Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Peraturan gaji pegawai negeri sipil, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan aturan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti Aturan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.5 yaitu Fotokopi dari print out Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel, dapat dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan aturan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti Aturan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alat bukti surat, T.6 yaitu Fotokopi dari print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel, dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan secara materil T.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan aturan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti Aturan izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yaitu Fotokopi dari print out daftar gaji pegawai golongan III Kejaksaan Negeri Dompu, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, tidak dilakukan digital forensik namun namun alat bukti tersebut pada legislasi tandatangan bisa dipindai secara elektronik, sehingga alat bukti tersebut secara tidak langsung dapat dijamin ketersediaan data (availability), keutuhan data (integrity), keotentikan (authenticity), keamanan (security), keteraksesan (accessibility), maka alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti elektronik sebagaimana

ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai alat bukti akta otentik dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga secara materil yang berkaitan dengan perkara a quo telah terbukti Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp.7.592.800,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki dua orang anak
- Bahwa Tergugat bekerja di Kejaksaan Negeri Dompus;
- Bahwa selama Tergugat melaksanakan tugas di Dompus, Tergugat pernah pulang ke Probolinggo dan menemui Penggugat beserta anak-anaknya, bahkan Tergugat, Penggugat ,beserta anak-anaknya waktu idul fitri 2024 masih berkumpul bersama dan bersilaturahmi ke rumah orang tua Tergugat;

adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar kedua Saksi langsung bukan merupakan *testimonium de auditu* dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, selain itu keterangan kedua sakis tersebut saling

bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, Majelis Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak, guna mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat diatas, bahwa sebagian dalil Penggugat dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang dibenarkan Tergugat adalah tentang identitas Penggugat dan Tergugat, status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak, yang mana kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan alat bukti Penggugat P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan dua orang Saksi serta alat bukti Tergugat T.1, T.2. dan T.3 dan dua orang Saksi Tergugat, Sehingga dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai dalil keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan dan pertengkaran baik dalil mengani awal waktu pertengkaran, penyebab pertengkaran hingga dalil bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.4, P.7 dan dua orang Saksi Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan Saksi Ke 2 Penggugat yang bernama SAKSI 2 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kualifikasi pembuktian Penggugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena alat bukti

P.4 yang merupakan bukti elektronik tidak memenuhi syarat alat bukti elektronik sehingga tidak terjamin keotentikan alat bukti tersebut. Sedangkan alat bukti Saksi ke 2 Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat khususnya ketika Tergugat pergi berdinas di Kejaksaan Negeri Dompu sampai dengan saat ini. Oleh karenanya kedua alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa adapaun alat bukti P.7 yang membuktikan Tergugat pernah dikenakan hukuman disiplin oleh instansi Kejaksaan Agung RI karena melakukan persetubuhan diluar perkawinan, tidak dapat membuktikan apakah atas hal tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Selain itu, alat bukti Saksi Ke 1 Penggugat yang bernama SAKSI 1, yang menerangkan bahwa selama Tergugat dinas di Dompu, ketika Tergugat pulang ke Probolinggo, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dalam hal ini ketika Tergugat pulang, Penggugat bersama kedua anaknya masih tinggal bersama orang tuanya yaitu Saksi ke 1 Penggugat, sedangkan Tergugat memilih tinggal di rumah bersamanya di perumahan Himalaya. Namun, keterangan Saksi ke 1 Penggugat tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan Saksi ke 1 Penggugat berdiri sendiri atau kemudian dikenal dengan istilah *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi). Oleh karenanya berdasarkan pasal 169 HIR dan 1905 KUH Perdata, keterangan Saksi ke 1 Penggugat tersebut tidak dapat didengarkan sebagai saksi dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berbeda dengan Penggugat, terhadap dalil-dalil yang dibantah, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.3 dan dua orang Saksi Tergugat, yang mana berdasarkan alat bukti T.3 dapat membuktikan bahwa Tergugat pergi ke Dompu bukan sengaja untuk meninggalkan Penggugat, melainkan untuk melaksanakan tugas ditempat yang baru yaitu di Kejaksaan Negeri Dompu. Selain itu, keterangan kedua Saksi Tergugat yang telah

memenuhi kualifikasi pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, mampu membuktikan bahwa selama Tergugat dinas di Dompu, Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, bahkan pada saat idul fitri 2024, Penggugat dan Tergugat beserta anaknya masih bertemu dan bersilaturahmi bersama ke rumah orang tua dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut mengenai dalil-dalil yang dibantah Tergugat, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh karenanya terhadap dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 November 2012 sebagaimana dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran kota Probolinggo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Pertimbangan petitum gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Joni Eko Waluyo S.H bin Drs. Misnu Mardoyo) terhadap Pengggat (Fitria Putri Indriani, S.Km binti Supatman), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki cukup alasan dan dasar yuridis suatu gugatan perceraian karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai keadaan rumah tangganya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari yang relevan dengan perkara ini dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Joni Eko Waluyo S.H bin Drs. Misnu Mardoyo) terhadap Pengggat (Fitria Putri Indriani, S.Km binti Supatman) patut untuk ditolak;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah, Mut'ah, Madliyah, Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah, Madliyah, Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak pada dasarnya tuntutan tersebut memiliki konektivitas/keterkaitan dengan petitum gugatan cerai Penggugat yaitu berkaitan dengan hak-hak pasca perceraian maupun akibat hukum pasca perceraian. Artinya, tuntutan-tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan. Namun, oleh karena petitum gugatan cerai Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat dengan sendirinya petitum gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah, Madliyah, Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke Verklaard* (NO);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Pertimbangan Keputusan Mengajukan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Pertimbangan Permohonan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 10 Juni 2024 dianggap termuat Kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut pada pokoknya mengenai, hutang bersama, harta bersama, sita jaminan, yang pada dasarnya tuntutan-tuntutan rekonvensi tersebut memiliki konektifitas dengan perkara konvensi yaitu berkaitan dengan akibat hukum pasca perceraian. Oleh karena dalam perkara konvensi Majelis Hakim menolak gugatan cerai Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dengan sendirinya perkara rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke Verklaard* (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon", berdasarkan

ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat Konvensi selebihnya mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah, Madliyah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijke Verklaard* (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah oleh H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H
Hakim Anggota,

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 255.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)